DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 12-2023-AMZ-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Consorcio Vidal HNOS.

Demandado : Municipalidad Distrital de Chavín - Ica.

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. Ahmed Manyari Zea – Árbitro Único.

SECRETARIA ARBITRAL : Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui.

MATERIA DE CONTROVERSIA : Resolución de Contrato.

FECHA DE SOLICITUD : 22 de mayo de 2023.

FECHA DE INSTALACION : 14 de agosto de 2023.

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 07 de marzo de 2025.

ESCRITOS POST LAUDO : -

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS - CECARD

Expediente Arbitral N°12-2023-AMZ-CARD-CECARD/AYA

CONSORCIO VIDAL HNOS.
vs.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN

LAUDO ARBITRAL FINAL

Árbitro Único

Ahmed Manyari Zea

Secretaría Arbitral

Raida Yovana Flores Cayllahui

07 de marzo de 2025

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

DEMANDANTE / CONSORCIO	Consorcio Vidal Hnos.
DEMANDADO / ENTIDAD	Municipalidad Distrital de Chavín
PARTES	Consorcio Vidal Hnos. y Municipalidad Distrital de Chavín
CONTRATO	Contrato N°061-2021-MDCH/A cuyo objeto es la contratación de Servicio de Consultoría en General para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión: "Creación del servicio de agua para riego mediante la represa Yanamachay en el anexo de Marcocancha, distrito de Chavín, provincia de Chincha Alta, departamento de Ica"
ELCENTRO/ CECAR	Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECAR
Reglamento de Arbitraje	Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje CECAR
LCE	Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°082-2019-EF
RLCE	Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias

Contenido

I. MARCO INTRODUCTORIO: 4
A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: 4
B. CONVENIO ARBITRAL: 4
C. INSTITUCIÓN ARBITRAL: 5
D. ARBITRAJE NACIONAL Y DE DERECHO: 5
E. IDENTIFICACIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO: 5
II. ACTUACIONES ARBITRALES: 5
III. HECHOS DEL CASO: 8
A. POSICIÓN DEL CONTRATISTA 8
B. POSICIÓN DE LA ENTIDAD 10
C. RESPECTO DE LOS GASTOS ARBITRALES 13
IV. LEY APLICABLE 13
V. SOBRE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA 13
VI. CUESTIONES PRELIMINARES 14
VII. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA: 15
A. CUESTIONES PRELIMINARES 15
B. RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL POR CAUSAL DE ACUMULACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA: 42
C. SOBRE LOS GASTOS ARBITRALES 50
VIII. LAUDAR 51

Decisión Nro 17.

I. MARCO INTRODUCTORIO:

1. Al 11 del mes de marzo de 2025, se emite el Laudo Arbitral en el arbitraje seguido entre CONSORCIO VIDAL HNOS y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con el Reglamento de Arbitraje, la Ley de Arbitraje y normas establecidas, escuchando los argumentos sometidos a su consideración y deliberando en torno a las pretensiones planteadas en la demanda.

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

2. Por un lado, el CONSORCIO VIDAL HNOS es identificado como la parte Demandante del presente arbitraje, teniendo en cuenta los siguientes datos:
   - Conformado por: VIDAL HERMANOS CONTRATISTAS GRALES S.R.L. y ING. VIDAL AMERICO MAMANI TTITO
   - RUC: 20278098126 (del operador tributario VIDAL HERMANOS CONTRATISTAS GRALES S.R.L.)
   - Dirección procesal: Jr. Sol Nro. 361 – Ayacucho – Huamanga – Ayacucho
   - Representante legal: Jossue Marcelo Reyes de la Cruz, identificado con DNI Nro. 47221636
   - Dirección electrónica para notificación: abogados@jeriybarca.com

3. Por otro lado, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN es identificada como la parte Demandada, cuyos datos se indican a continuación:
   - RUC: 20192391521
   - Dirección procesal: Plaza de Armas S/N del Distrito de Chavín – Provincia de Chincha – Ica. Se deja constancia que la Entidad fue notificada debidamente por el Centro de arbitraje en diversas oportunidades, incluso a través de cartas por vía notarial.
   - Representante legal: Raúl Víctor Vilcamiza Guerra, Alcalde

B. CONVENIO ARBITRAL:

4. En la Cláusula Décima Sétima del CONTRATO, LAS PARTES pactaron la cláusula arbitral en los términos siguientes:

> *"**Cláusula Décima Sétima: Solución de Controversias***
> *Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.*
>
> *Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad*

previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. El arbitraje será de tipo institucional.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de la Ley de Contrataciones del Estado."

C. INSTITUCIÓN ARBITRAL:

5. La institución arbitral es el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECAR

6. De conformidad con lo previsto en el literal b) del numeral 226.2 del artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), el CONSORCIO VIDAL HNOS inició el presente arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD, ejerciendo su derecho como solicitante de iniciar el arbitraje ante la institución arbitral de su elección. Esta facultad le corresponde al solicitante cuando, a pesar de haberse precisado en el convenio arbitral que el arbitraje es institucional, no se ha designado a una institución arbitral determinada en dicho convenio, tal como ocurrió en el presente caso.

D. ARBITRAJE NACIONAL Y DE DERECHO:

7. El arbitraje es nacional y de derecho.

E. IDENTIFICACIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO:

8. El Árbitro Único designado para el presente caso es:

   - Ahmed Manyari Zea.

II. ACTUACIONES ARBITRALES:

9. Mediante carta 204-2023-SG-CARD-CECARD/AYA. de fecha 04 de julio de 2023, el Centro comunicó al señor Ahmed Manyari que los miembros del Consejo Superior de Arbitraje mediante sesión de concejo extraordinaria de fecha 03 de junio de 2023, lo han designado como Arbitro Único. Al

respecto mediante comunicación electrónica de fecha 11 de julio de 2023, el árbitro único aceptó la designación correspondiente.

10. Mediante Decisión N°01 de fecha 14 de agosto de 2023, el Árbitro Único declaró instalado el Tribunal Arbitral Unipersonal conformado por el Abogado Ahmed Manyari Zea, quien resolverá la controversia entre el CONSORCIO VIDAL HNOS y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN. Asimismo, se plantearon las reglas arbitrales del proceso conforme al Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD.

11. Mediante Decisión N°02 de fecha 6 de setiembre de 2023, se puso en conocimiento de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN el escrito presentado por el CONSORCIO VIDAL HNOS con sumilla "Propongo modificación de reglas arbitrales".

12. Mediante Decisión N°03 de fecha 28 de setiembre de 2023, el Árbitro Único resolvió no acceder al pedido del CONSORCIO VIDAL HNOS respecto a la modificación de las reglas arbitrales al no mediar acuerdo de las partes en su variación. Asimismo, se otorgó al CONSORCIO VIDAL HNOS el plazo de diez (10) días hábiles para presentar su escrito de Demanda Arbitral.

13. Mediante Decisión N°04 de fecha 25 de octubre de 2023, se concedió al CONSORCIO VIDAL HNOS el plazo de tres (03) días hábiles para subsanar las observaciones referidas a los medios probatorios de la Demanda.

14. Mediante Decisión N°05 de fecha 10 de noviembre de 2023, se admitió a trámite la demanda arbitral y los medios probatorios presentados por el CONSORCIO VIDAL HNOS. Asimismo, se corrió traslado de la demanda arbitral y los medios probatorios a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN, otorgándole el plazo de diez (10) días hábiles para contestarla.

15. Mediante Decisión N°06 de fecha 19 de diciembre de 2023, se dejó constancia que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN no había absuelto la demanda arbitral planteada por el CONSORCIO VIDAL HNOS, declarándosele como parte renuente. Asimismo, se hizo efectivo el apercibimiento decretado respecto al incumplimiento de la ENTIDAD en registrar los nombres y apellidos del Árbitro Único en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. Se deja constancia que la Entidad fue notificada debidamente por el Centro de arbitraje.

16. Mediante Decisión N°07 de fecha 5 de febrero de 2024, se tuvo por cancelado los honorarios arbitrales (50%) a cargo del CONSORCIO VIDAL HNOS. Asimismo, se dejó constancia que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN no había acreditado el pago de los honorarios arbitrales a su cargo, por lo que se autorizó al CONSORCIO VIDAL HNOS a que, en subrogación, cancele los honorarios arbitrales no cubiertos por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN.

17. Mediante Decisión N°08 de fecha 5 de febrero de 2024, se fijaron las cuestiones controvertidas del proceso arbitral y se admitieron los medios probatorios ofrecidos por el CONSORCIO VIDAL HNOS. Asimismo, se citó a las partes a la AUDIENCIA ÚNICA para el día 22 de febrero de 2024 a las 3:00 PM.

18. Mediante Decisión N°09 de fecha 8 de julio de 2024, se dejó constancia del incumplimiento del mandato conferido a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN respecto al registro del presente arbitraje en el SEACE y la habilitación del Árbitro Único para formular su Declaración Jurada de Intereses. Asimismo, se otorgó el plazo final de cinco (05) días hábiles al CONSORCIO VIDAL HNOS para que cumpla con cancelar los honorarios arbitrales que le fueron subrogados.

19. Mediante Decisión N°10 de fecha 9 de agosto de 2024, se accedió a la solicitud del CONSORCIO VIDAL HNOS, otorgándosele el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con el pago de los honorarios arbitrales que le fueron subrogados. Asimismo, se tuvo por cumplido el pago de los gastos adicionales por concepto de notificación por conducto notarial.

20. Mediante Decisión N°11 de fecha 17 de setiembre de 2024, se concedió por última vez al CONSORCIO VIDAL HNOS el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con el pago de los honorarios arbitrales que le fueron subrogados, bajo apercibimiento de suspender el trámite del proceso arbitral y su consecuente archivo.

21. Mediante Decisión N°12 de fecha 04 de octubre de 2024, se tuvo por cancelado los honorarios arbitrales en su integridad efectuado por el CONSORCIO VIDAL HNOS. Asimismo, se declaró cerrada la etapa probatoria del proceso arbitral y se otorgó a las partes el plazo de cinco (05) días hábiles para que presenten sus alegatos y/o conclusiones finales.

22. Mediante Decisión N°13 de fecha 31 de octubre de 2024, se tuvo por presentado el escrito de alegatos finales del CONSORCIO VIDAL HNOS y se accedió a su solicitud de realización de una audiencia de alegatos finales. Asimismo, se fijó dicha audiencia para el día 20 de noviembre de 2024 a las 09:30 am.

23. Mediante Decisión N°14 de fecha 15 de noviembre de 2024, se ordenó al CONSORCIO VIDAL HNOS cumplir con lo dispuesto en la Orden de secretaria general N°54-2024-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 12 de noviembre de 2024, respecto al pago pendiente del impuesto a la renta correspondiente al recibo por honorarios del árbitro único.

24. Con fecha 20 de noviembre de 2024, se llevó a cabo la Audiencia Virtual de Alegatos finales, en la cual únicamente participó el CONSORCIO VIDAL HNOS, a pesar de que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN fue debidamente notificada.

25. Mediante Decisión N°15 de fecha 23 de diciembre de 2024, se declaró cerrada la etapa de instrucción de las actuaciones arbitrales y se fijó el plazo de treinta (30) días hábiles para la emisión del laudo arbitral, computados desde el día siguiente de notificada dicha resolución, dejándose constancia que dicho plazo podría ser prorrogado a discreción del Árbitro Único por el término de quince (15) días hábiles.

26. Mediante Decisión N°16 de fecha 07 de febrero de 2025, se amplió de forma excepcional el plazo para emitir el laudo arbitral por quince (15) días hábiles adicionales, conforme lo faculta el numeral 2) del artículo 55 del Reglamento del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD, estableciéndose como fecha de vencimiento el 07 de marzo de 2025.

III. HECHOS DEL CASO:

A. POSICIÓN DEL CONTRATISTA

a) Respecto de la controversia:

27. El CONSORCIO señala que, a través de su demanda, solicita que se declare nula o sin efecto la Resolución de Alcaldía N°063-2023-MDCH/A, mediante la cual la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN (en adelante, la ENTIDAD) ratificó la Resolución de Contrato N°061-2021-MDCH/A por causal de acumulación de monto máximo de penalidad por retraso injustificado.

28. El CONSORCIO sostiene que el 26 de agosto de 2021 suscribió con la ENTIDAD el Contrato N°061-2021-MDCH/A para el servicio de consultoría en general para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil del Proyecto de Inversión: "Creación del servicio de agua para riego mediante la Represa Yanamachay en el anexo de Marcocancha, distrito de Chavín, provincia de Chincha, departamento de Ica".

b) Respecto del Entregable N°1 y la suspensión del plazo:

29. El CONSORCIO indica que el Entregable N°1 fue aprobado por el responsable de la Unidad Formuladora de la ENTIDAD mediante Carta N°0006-2022-UF/MDCH de fecha 16 de febrero de 2022.

30. Posteriormente, el CONSORCIO manifiesta que, mediante Carta N°006-2022-CI/CVHNOS del 01 de abril de 2022, solicitó a la ENTIDAD la suspensión del plazo de ejecución del servicio de consultoría debido a los efectos climáticos que impedían los accesos y la correcta ejecución del Proyecto.

31. Producto de ello, el 28 de abril de 2022, el CONSORCIO y la ENTIDAD suscribieron el "Acta de Acuerdo de Suspensión del Plazo de Ejecución del Servicio de Consultoría para la Elaboración de Estudio de Pre Inversión", en la cual acordaron suspender el plazo de ejecución del servicio desde el

17 de febrero hasta el 30 de abril de 2022 por eventos no atribuibles a las partes, correspondiendo reiniciarse los trabajos a partir del 01 de mayo de 2022.

c) Respecto del Entregable N°2 y el levantamiento de observaciones:

32. El CONSORCIO sostiene que, considerando la suspensión acordada, el plazo de cincuenta (50) días calendarios para la presentación del Entregable N°2 debía computarse desde el 01 de mayo hasta el 19 de junio de 2022.

33. En ese sentido, el CONSORCIO afirma haber presentado el Entregable N°2 dentro del plazo contractual, a través de la Carta N°010-2022-CI/CVHnos/JE notificada el 17 de junio de 2022.

34. El CONSORCIO señala que mediante Carta N°0014-2022-UF/MDCH de fecha 06 de julio de 2022, la ENTIDAD remitió la Primera Revisión del Segundo Entregable con observaciones que debían ser levantadas en un plazo de diez (10) días calendarios conforme a lo previsto en el numeral 14 de los TDR.

35. El CONSORCIO admite que presentó el levantamiento de observaciones al Entregable N°2 el 15 de agosto de 2022, mediante la Carta N°013-2022-CI/CVHnos/JE, es decir, veintinueve (29) días después del vencimiento del plazo otorgado.

d) Respecto de la resolución contractual:

36. El CONSORCIO argumenta que la ENTIDAD, a través de su Informe N°00063-2022-MDCH/SGIDUR del 12 de setiembre de 2022, realizó un cálculo erróneo de la penalidad por mora al considerar 56 días calendarios de extemporaneidad, basándose en dos supuestos:

    - 26 días de retraso en la presentación del Entregable N°2, entre el 17 de febrero y el 17 de junio de 2022, descontando el periodo de suspensión, el cual fue considerado incorrectamente desde el 16 de marzo hasta el 30 de abril de 2022, y no desde el 17 de febrero de 2022 como se acordó en el Acta de Suspensión.

    - 30 días de retraso en el levantamiento de observaciones del Entregable N°2.

37. El CONSORCIO rechaza el cálculo de penalidad realizado por la ENTIDAD alegando que:

    - El Entregable N°2 fue presentado dentro del plazo contractual, considerando correctamente el periodo de suspensión desde el 17 de febrero hasta el 30 de abril de 2022.

- En cuanto al levantamiento de observaciones, si bien reconoce un retraso, argumenta que el cálculo de la penalidad debería realizarse conforme a lo establecido en la Opinión N°047-2020/DTN, considerando únicamente el plazo y monto de la prestación individual materia de retraso (Entregable N°2), y no el monto y plazo total del contrato.

38. Según el cálculo propuesto por el CONSORCIO, la penalidad por 29 días de retraso en el levantamiento de observaciones ascendería a S/26,100.00, monto que no supera el 10% del monto contractual (S/60,000.00), por lo que no correspondía resolver el contrato por acumulación del monto máximo de penalidad por mora.

39. Por lo expuesto, el CONSORCIO solicita que se declare fundada su demanda y se declare nula o sin efecto la Resolución de Alcaldía N°063-2023-MDCH/A.

B. POSICIÓN DE LA ENTIDAD

40. Pese a haber sido notificada de manera oportuna y pertinente por parte del Centro de Arbitraje, la ENTIDAD no ha comparecido al presente arbitraje. Se dejó constancia de que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN no contestó la demanda arbitral, no planteó reconvención ni formuló ningún cuestionamiento respecto de la competencia del Árbitro Único u otra objeción. Por lo anterior, mediante Decisión N°06 de fecha 19 de diciembre de 2023, se declaró a la ENTIDAD como parte renuente en el presente proceso arbitral.

41. A continuación, se muestra sólo algunas de las constancias de los cargos de notificación a la Entidad

Notificación de Resolución 1

Arbitraje
y Resolución de Disputas - CECARD

"Año de la paz, unidad y desarrollo"

Ayacucho, 15 de agosto de 2023

CARTA N° 256-2023 - EXP. N° 12-2023 – AMZ- CARD-CECARD/AYA.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN
RECIBIDO
16 AGO 2023
1281
2:13
FIRMA
HORA
LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO NO CONTIENE CONOCIMIENTO

Señor:
RAUL VICTOR VILCAMIZA GUERRA
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN
Domicilio: Plaza de Armas S/n del Distrito de Chavín- Provincia de Chincha- Ica / oficina de enlace Av. Trece de Octubre Nro. 855 Pueblo Nuevo – Chincha.

ASUNTO : REMITO DECISIÓN N° 01.
REFERENCIA : ARBITRAJE SEGUIDO POR EL CONSORCIO VIDAL HNOS CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN.

De mi mayor consideración:

Reciba el saludo atento y cordial del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD (en adelante el **CENTRO**).

Notificación de Resolución 2

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

CARTA NOTARIAL N° 000478-2024
DÍA: 13/07/24 (19 folios)

18 julio 5
CARGO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

Ayacucho, 09 de julio de 2024.

CARTA NOTARIAL N°375-2024 - EXP. N° 12-2023 – AMZ- CARD-CECARD/AYA.

Señor:
RAUL VICTOR VILCAMIZA GUERRA
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN
Domicilio: Plaza de Armas S/n del Distrito de Chavín- Provincia de Chincha- Ica / oficina de enlace Av. Trece de Octubre Nro. 855 Pueblo Nuevo – Chincha.

ASUNTO : NOTIFICACIÓN DE RAZÓN DE SECRETARIA N°01-2024, RESOLUCIÓN N° 09 Y ORDEN DE SECRETARIA N°30-2024-SG-CARD-CECARD/AYA.

REFERENCIA : ARBITRAJE SEGUIDO POR EL CONSORCIO VIDAL HNOS CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN.

De mi mayor consideración:

Reciba el saludo atento y cordial del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD (en adelante el **CENTRO**).

Sin otro particular que referir y comprometidos a ejercer una correcta y eficiente administración del proceso arbitral, me suscribo a usted, renovándole las muestras de mi estima y consideración personal.

Atentamente,

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD
Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui
SECRETARIA ARBITRAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN
MESA DE PARTES
RECIBIDO
FECHA: 15 / 07 / 2024
EXP: 1808 FOLIO:
HORA: 9:26 am

[1] cuyo objeto es el **SERVICIO DE CONSULTORIA EN GENERAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACACHAY EM EL ANEXO DE MARCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIADE CHINCHA ALTA, DEPARTAMENTE DE ICA"**

CERTIFICO: QUE EL EJEMPLAR DE LA PRESENTE CARTA NOTARIAL N° 000478-2024; INGRESADA EL 13/07/2024 QUE CONSTA DE 19 FOLIOS, HA SIDO DILIGENCIADA EN LA DIRECCIÓN INDICADA: AV. 13 DE OCTUBRE N° 855 – PUEBLO NUEVO – CHINCHA – ICA, (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN), EL DÍA 15/07/2024 A LAS 09:26 AM, SIENDO RECEPCIONADO POR UN PERSONAL DEL AREA DE MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD DESTINATARIA, QUIEN AL ENTERARSE DEL CONTENIDO DE LA CARTA FIRMO Y SELLO LOS DE CARGOS COMO CONSTANCIA RECEPCION; DOY FE.– PUEBLO NUEVO, 15 DE JULIO DEL 2024.– ==========

NOTARIA RAMOS MORÓN CHINCHA
COLEGIO DE NOTARIOS DE ICA
JAVIER ALONSO RAMOS MORÓN
NOTARIO DE CHINCHA

C. RESPECTO DE LOS GASTOS ARBITRALES

42. De la información remitida, los honorarios y gastos arbitrales se liquidaron de la siguiente manera:

Gatos Administrativas			
	Resultado (S/.)	**IGV (S/.)**	**Total (S/.)**
100%	1,500.00	270.00	1,770.00
50%	750.00	135.00	885.00
Honorarios – Arbitro Único			
	Resultado (S/.)	**IGV (S/.)**	**Total (S/.)**
100%	2,100.00	378.00	2,478.00
50%	1,050.00	189.00	1,239.00

43. Los montos anteriores fueron asumidos íntegramente por el CONSORCIO (100%).

IV. LEY APLICABLE

44. De acuerdo con la fecha de convocatoria del procedimiento de selección[1] del cual deriva el CONTRATO objeto de análisis en el presente caso arbitral, la norma aplicable es el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada a través del Decreto Supremo N°082-2019-EF, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias.

45. Igualmente, resulta aplicable al presente caso, el Decreto Legislativo N°1071, Ley de Arbitraje vigente.

V. SOBRE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA

46. La cuestión controvertida a analizarse en este arbitraje deriva de la única pretensión planteada por el CONSORCIO en su Demanda, la cual se detalla a continuación:

- **Única Cuestión Controvertida**: Determinar si corresponde que el Árbitro Único declare nulo o sin efecto la Resolución de Alcaldía N°063-2023-MDCH/A, por el cual resuelve ratificar la Resolución de Contrato N°061-2021-MDCH/A por causal de máxima penalidad por retraso injustificado.

[1] El Concurso Público N°01-2021-CS/MDCH fue publicado el 02 de junio de 2021 en el SEACE.

VI. CUESTIONES PRELIMINARES

47. Antes de considerar la materia controvertida, corresponde expresar lo siguiente:

- ✓ El Árbitro Único se constituyó de conformidad con lo establecido en el convenio arbitral suscrito entre las partes, así como al amparo de la normativa vigente.

- ✓ Las Reglas del Arbitraje se aprobaron con el previo conocimiento y aceptación de las partes.

- ✓ Ni el Demandante ni el Demandado recusaron al Árbitro Único.

- ✓ El Demandante presentó su demanda dentro de los plazos dispuestos en las Reglas del Arbitraje.

- ✓ El Demandado fue debidamente emplazado con la demanda y se le concedieron los plazos predeterminados para el ejercicio pleno de su derecho de defensa.

- ✓ Ambas partes tuvieron plena libertad para ofrecer y actuar todos los medios probatorios que consideren pertinentes, así como para expresar sus posiciones de hechos y de defensa sin limitación alguna, habiendo tenido ambas partes igual oportunidad para presentar sus alegaciones y conclusiones por escrito, así como para que realicen sus respectivos informes orales.

- ✓ De lo expuesto, se colige que el proceso se ha seguido en respeto estricto de los derechos de las partes. Por tanto, se procede a analizar las posiciones de las partes, desde los aspectos fácticos, jurídicos y probatorios aportados al expediente. Especialmente, se prestará atención a los principios de la carga de la prueba, el cual consiste en que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuren su pretensión, y el principio de adquisición procesal, el cual consiste en que las pruebas de una de las partes pueden resultar benéficas a los intereses de la contraria y, más aún, el juzgador ha de examinar y valorar las pruebas que obran en autos, a fin de obtener con esos medios de prueba la verdad histórica que debe prevalecer en el caso justiciable.

- ✓ El análisis del presente caso y las conclusiones a las que arribe el Árbitro Único serán efectuadas de conformidad con la documentación que obra en el expediente arbitral, así como de la información que se desprende de los actuados, habiéndose tenido en cuenta en su integridad, aún en caso de no ser expresamente mencionada en el análisis.

- ✓ En tal sentido, el Árbitro Único dentro del plazo establecido, procede a emitir el correspondiente laudo arbitral.

VII. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA:

48. En el presente caso arbitral se analizará la única pretensión planteada por el CONSORCIO respecto de la nulidad o ineficacia de la Resolución de Alcaldía N°063-2023-MDCH/A, la cual fue emitida por la ENTIDAD con el objeto de ratificar la resolución del CONTRATO suscrito entre las PARTES, por causal de máxima penalidad por retraso injustificado atribuido del CONSORCIO.

49. Para analizar la cuestión controvertida, es necesario conocer algunos hechos previos.

A. CUESTIONES PRELIMINARES

50. El CONTRATO objeto de análisis fue suscrito por las PARTES el 26 de agosto de 2021, a fin de prestar el servicio de consultoría en general para la elaboración de estudio de pre inversión a nivel de perfil del Proyecto de Inversión: "Creación del servicio de agua para riego mediante la represa Yanamachay en el anexo de Marcocancha, distrito de Chavín, provincia de Chincha Alta, departamento de Ica"

> **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**
> El presente contrato tiene por objeto la contratación de Servicio de Consultoría en General para la Elaboración de Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVÍN, PROVINCIA DE CHINCHA ALTA, DEPARTAMENTO DE ICA".**

51. De acuerdo con las cláusulas tercera y quinta de El CONTRATO, el monto total del servicio de consultoría en general era de S/ 600,000.00 (Seiscientos Mil con 00/100 Soles) y debía ejecutarse en un plazo de ciento veinte (120) días calendarios.

> **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**
> El monto total del presente contrato asciende a S/. 600,000.00 (Seiscientos mil con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.
>
> Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría materia del presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de ciento veinte (120) días calendarios, computados a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato.

52. En el numeral 14 de los Términos de Referencia se especificó que el plazo de ciento veinte (120) días calendario es el tiempo que demandará para la formulación y presentación de tres (3) Entregables o Informes correspondientes al servicio de consultoría en general.

14. PLAZO DE EJECUCIÓN

El periodo de ejecución es de 120 días calendarios.

El proyecto de estudio en fase de formulación para el proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA DEL DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA"** demandará ciento veinte días calendarios de formulación. En el cuadro siguiente se especifica el plazo para la presentación de los informes, la revisión y levantamiento de observaciones. Se indica el tiempo que tomara su desarrollo, identificando los principales hitos de supervisión y evaluación de los avances y/o entregables para estructurar el estudio de pre inversión: El plazo máximo para la ejecución del servicio para la formulación del perfil de pre inversión es ciento veinte (120) días calendario, computados a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones prevista en el contrato, según sea el caso.

Entregable N° 01 20 días calendario, contados desde el día siguiente de la fecha de la vigencia del contrato. A los 20 días desde el inicio del servicio.

Entregable N° 02 50 días calendario. A los 70 días desde el inicio del servicio.

Entregable N° 03 50 días calendario. A los 120 días desde el inicio del servicio.

Nota: Los plazos cuentan desde el día siguiente de la firma del contrato y estarán en días calendario.

53. Asimismo, en los siguientes párrafos del numeral 14 de los TDR se especificó plazos para la revisión de los Entregables, por parte de la Entidad, y el levantamiento de observaciones, por parte del Contratista.

La Municipalidad Distrital de Chavín tendrá los siguientes plazos de revisiones, contados desde la fecha de recepción de los ENTREGABLES (Unidad Formuladora)

Artículo 142. Plazo de ejecución contractual; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

- Entregable N° 1: 05 días hábiles

- Entregable N° 2: 05 días hábiles

- Entregable N° 3: 10 días hábiles, para el desarrollo de evaluación del estudio

El CONSULTOR, tendrá como máximo los siguientes plazos para el levantamiento de observaciones, previo a la notificación de la entidad:

- Entregable N° 1: 05 días calendarios
- Entregable N° 2: 10 días calendarios
- Entregable N° 3:10 días calendarios levantamiento de observaciones de la UF

54. En el numeral 13 de los TDR se establecieron las condiciones y los plazos dentro de los cuales debía presentarse los Entregables Nos. 1, 2 y 3. De

esa manera, el Entregable N°1 debía presentarse dentro de los veinte (20) días calendarios de iniciado el plazo contractual; el Entregables N°2 debía presentarse dentro de los cincuenta (50) días calendarios de aprobado el Entregable N°1; y, el Entregable N°3 debía presentarse dentro de los cincuenta (50) días calendarios de aprobado el Entregable N°2.

13. INFORMES A PRESENTAR

El estudio en fase de formulación a nivel de Ficha Técnica deberá cumplir con la normativa y exigencias (INVIERTE.PE) así como los lineamientos de Política del Sector de Agricultura.

12.1 INFORME N° 01

Este entregable será remitido al área de la Unidad Formuladora de la Municipalidad de Distrital de Chavín, previa aprobación por la supervisión de elaboración de estudios de pre inversión.

En este entregable el Consultor presentará un plan de trabajo dentro de los veinte (20) días Calendarios de iniciado el plazo contractual, debiendo contener lo siguiente:

(…)

12.2.- INFORME N° 02

Será presentado a los cincuenta (50) días calendarios de aprobado el primer entregable, conteniendo los estudios básicos de ingeniería y los resultados de laboratorio y la adquisición de data de instituciones del estado.

Estudios de Ingeniería:

- Estudio de Topografía (vaso de la Represa a detalle, Bocatoma, desarenador, canal de aducción canal de derivación, vías de acceso, obras toma, desfogue y complementarias).
- Estudio de Aspectos Sociales:
  - Trámite del CIRA
- Estudio Geológico, Geotécnico y Geofísico
  - Geología Local y Regional
  - Estudio de prospección geofísico en el eje del dique y vaso (Tomografía Eléctrica y refracción sísmica y MasW)
- Estudio hidrológico (tramite disponibilidad hídrica presentado al Autoridad del agua según corresponda)
- Estudio Agrológico

Este entregable será remitido al área de Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Chavín, previa aprobación por la supervisión (Consultor asignado por la Entidad) de elaboración del estudio en fase de formulación.

12.3. -ENTREGABLE N° 03

Será presentado a los cincuenta (50) días calendarios de aprobado el segundo entregable, conteniendo el siguiente desarrollo:

La formulación del proyecto se desarrollará según la Directiva General Del Sistema Nacional De Programación Multianual Y Gestión De Inversiones.

Para su aplicación la Unidad Formuladora previamente determinará que el proyecto sea de Baja o Mediana Complejidad de acuerdo al Anexo N° 10: Criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de los proyectos de inversión.

A su vez para la presentación de este entregable tomar en consideración el item N° 10 Contenido del estudio del presente documento debiendo ser entregados los estudios y documentación al 100% de avance.

55. En el marco de lo anterior, resulta pertinente indicar las actuaciones de LAS PARTES posteriores a la aprobación del Entregable N°1, pues la cuestión controvertida planteada en el presente arbitraje deviene de la ratificación

de la resolución contractual por la acumulación de la máxima penalidad por mora, generada por el retraso injustificado en la presentación y levantamiento de observaciones del Entregable N°2.

56. De este modo, conforme al numeral 13 de los TDR una condición para el inicio del plazo de cincuenta (50) días calendarios para la presentación del Entregable N°2 era la aprobación previa del Entregable N°1. De los medios probatorios ofrecidos, se ha verificado que el Entregable N°1 fue aprobado por el responsable de la Unidad Formuladora de la ENTIDAD, a través de la Carta N°0006-2022-UF/MDCH de fecha 16 de febrero de 2022.

Municipalidad Distrital de Chavín

Provincia de Chincha – Región Ica

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL-UNIDAD FORMULADORA

Chavín 16 de febrero del 2022

CARTA N°0006-2022-UF/MDCH

Sr. JOSSUE MARCELO REYES DE LA CRUZ.
Representante común del **CONSORCIO VIDAL HNOS**
Domicilio: Jirón Libertad N°E-3 Urb. San Francisco Distrito de Wánchaq, Provincia y Dpto. del Cuzco.

Atención: Sr. Econ. Frank Reyner Andia Morales-Supervisor Estudio de Pro inversión

Asunto:
REMISIÓN DE REVISIÓN SEXTA-PLAN DE TRABAJO ENTREGABLE 01 APROBADO.

Referencia
CARTA N°0005-2022-FRAM-ECON./CONSULTOR
CONTRATO N°061-2021-MDCH/A
Proyecto de Inversión: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MADIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCO CANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPADRTAMENTO DE ICA"

Referencia
CARTA N°0005-2022-FRAM-ECON./CONSULTOR
CONTRATO N°061-2021-MDCH/A
Proyecto de Inversión: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MADIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCO CANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPADRTAMENTO DE ICA"

Es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de saludarle cordialmente y a la vez, comunicarle que de acuerdo al de la referencia, se le remite la **SEXTA REVISIÓN AL PLAN DE TRABAJO-PRIMER ENTREGABLE**. En la que el **PLAN DE TRABAJO ha sido APROBADO**. Informado mediante CARTA N°005-2022-FRAM-ECON./CONSULTOR, en relación a la revisión de los especialistas que participan en la revisión del ESTUDIO DE PREINVERSION denominado: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MADIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCO CANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPADRTAMENTO DE ICA". Por lo que deberá de seguir con las actividades siguientes, a la realización del ESTUDIO DE PRE INVERSION CONFORME A SU CONTRATO, TERMINOS DE REFERENCIA Y PRINCIPALMENTYE AL PLAN DE TRABAJO APROBADO.
Por lo tanto, queda usted debidamente notificado para que proceda con lo mencionado. Sin otro en particular me despido de usted.

Adjunto: CARTA N°0005-2022-FRAM-ECON./CONSULTOR

Atentamente;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN
Ing. Norberto Julio Garcia Jiménez
RESPONSABLE UNIDAD FORMULADORA

57. Teniendo por aprobado el Entregable N°1 el 16 de febrero de 2022, el cómputo del plazo de cincuenta (50) días para presentar el Entregable N°2 debía iniciar el 17 de febrero hasta el 07 de abril de 2022. Sin embargo, este periodo de cincuenta (50) días calendarios no se procedió a computar entre dichas fechas por eventos no atribuibles a LAS PARTES, conforme se advierte de los documentos ofrecidos en el presente arbitraje.

58. Uno de dichos documentos es aquel denominado *"Acta de Acuerdo de Suspensión del Plazo de Ejecución del Servicio de Consultoría para la*

Elaboración de Estudio de Pre Inversión" del 28 de abril de 2022, suscrita por el representante del CONSORCIO y el responsable de la Unidad Formuladora de la ENTIDAD, en el que acordaron suspender el plazo de ejecución del servicio a partir del 17 de febrero hasta el 30 de abril de 2022, por eventos no atribuibles a las partes generado por los efectos climáticos, correspondiendo reiniciarse los trabajos a partir del 01 de mayo de 2022. Véase:

Municipalidad Distrital de Chavín

ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION

Conste por el presente documento; Acta de Acuerdo de Suspensión de Plazo de Ejecución de servicio de consultoría por la elaboración de estudio de pre inversión, del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA. DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCICA DE CHINCHA Y DEPARTAMENTO DE ICA", que suscribe por una parte la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN** con domicilio legal en la Plaza de Armas S/N – Chavín, en esta oportunidad representada por el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural-Jefe de LA Unidad Formuladora, Ing. **NORBERTO JAIME GARCIA JIMENEZ**, identificado con CIP N° 95323, y de otra parte el **CONSORCIO VIDAL HNOS**, debidamente facultado por su Representante Legal Común **Sr. JOSSUE MARCELO REYES DE LA CRUZ**, identificado con DNI N°47221636, con domicilio legal en Jirón Libertad Nº J-4, Urb. San Francisco, distrito de Wanchaq, provincia y departamento de Cusco, en los términos y condiciones siguientes;

PRIMERO. - Con fecha 26 de agosto del 2021, se suscribió el Contrato de Servicio de Consultoría en General, celebrada entre la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN** y el **CONSORCIO VIDAL HNOS,** para que el último de los nombrados ejecute el servicio de consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCICA DE CHINCHA Y DEPARTAMENTO DE ICA".

SEGUNDO.- Con Carta N°0006-2022-CI/CVHnos, de fecha 01/04/2022, la Contratista **CONSORCIO VIDAL HNOS**, Solicita Suspensión del Plazo de Ejecución de servicio de consultoría por la elaboración de estudio de pre inversión, como consecuencia de los efectos climáticos presentes, que impiden la correcta ejecución del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCICA DE CHINCHA Y DEPARTAMENTO DE ICA", amparado en el artículo 142° D.S.N° 377-2019-EF. Y aprobado por la supervisión del proyecto mediante CARTAN°009-2022-FRAM-ECON./CONSULTOR. Que sustenta la SUSPENSION.

TERCERO. - Que la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural recomienda se elabore el Acta de Acuerdo de Suspensión del Plazo de Ejecución de Servicio de Consultoría por la Elaboración de Estudio de Pre Inversión, en virtud a la Carta CARTAN°009-2022-FRAM-ECON./CONSULTOR de la SUPERVISION DEL PROYECTO de la referencia. En donde argumenta la solicitud de suspensión del plazo de ejecución del servicio por la elaboración de estudio de pre inversión, como consecuencia de las lluvias intensas, que impiden los accesos y la correcta ejecución del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCICA DE CHINCHA Y DEPARTAMENTO DE ICA".

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN
Ing°. Norberto Jaime García Jiménez
RESPONSABLE UNIDAD FORMULADORA

Jossac Marcelo Reyes De la Cruz
DNI N° 47221036
CONSORCIO VIDAL HNOS.
REPRESENTANTE LEGAL

Plaza de Armas S/N - Chavín – Telf. 056-264217 - RMP #876887, E-mail: muni_chavin@hotmail.com
Oficina de Enlace: Av. Benavides N°555 Pueblo Nuevo – Chincha - Ica

QUINTO. - Estando a que ambas partes tiene la voluntad de solucionar el impase surgido por el evento descrito líneas precedentes y con el propósito de que la ejecución del estudio de pre inversión del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCICA DE CHINCHA Y DEPARTAMENTO DE ICA", no tenga contratiempos de ejecución del estudio, ambas partes acuerdan suscribir la presente Acta, bajo los siguientes términos:

ACUERDO ÚNICO.- LA **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN** y el **CONSORCIO VIDAL HNOS, acuerdan la Suspensión del Plazo de Ejecución del SERVICO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCICA DE CHINCHA Y DEPARTAMENTO DE ICA", a partir del día 17 de febrero del 2022 hasta el 30 de abril del 2022, eventos no atribuibles a las partes; efectos climáticos, que originan esta suspensión, correspondiendo reiniciarse los trabajos a partir del día 01 de mayo del 2022,** debiendo ambas partes cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 142° D.S.N° 377-2019-EF; así mismo el Consorcio contratista renuncia expresamente a los gastos generales y costos por la suspensión del plazo de ejecución del servicio de consultoría general que resulten necesarios para viabilizar la presente suspensión.

Estando de acuerdo ambas partes, lo suscriben en Chavín, al 28 de abril del 2022.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN
Ing°. Norberto Jaime García Jiménez
RESPONSABLE UNIDAD FORMULADORA

LA ENTIDAD

Jossac Marcelo Reyes De la Cruz
DNI N° 47221036
CONSORCIO VIDAL HNOS.
REPRESENTANTE LEGAL

EL CONTRATISTA

59. Como se puede verificar del documento anterior, no solo el CONSORCIO comunica la necesidad de suspender el servicio debido a los efectos climáticos, sino que la Supervisión[2] del servicio confirma dicha necesidad como consecuencia de las lluvias intensas que impedían los accesos y la

[2] De los documentos ofrecidos en el presente arbitraje, se verifica que la supervisión y evaluación de los entregables a cargo del CONSORCIO estuvo a cargo del Economista Frank Reyner Andia Morales, quien se le identifica como el Supervisor del servicio en el marco del Contrato N°083-2021-MDCH/A.

correcta ejecución del Proyecto (a través de la Carta N°009-2022-FRAM-ECON./CONSULTOR). En virtud de ello, el responsable de la Unidad Formuladora de la ENTIDAD recoge la recomendación de la Supervisión y acepta que eventos no atribuibles a LAS PARTES originaron la suspensión del servicio entre el 17 de febrero y el 30 de abril de 2022, correspondiendo reiniciar los trabajos a partir del 01 de mayo de 2022.

60. En definitiva, este documento demuestra que durante el 17 de febrero y el 30 de abril de 2022, el CONSORCIO estaba imposibilitado de prestar el servicio contratado por eventos no atribuibles a LAS PARTES, por lo que -durante dicho periodo de 73 días calendarios- no puede exigirse al CONSORCIO el cumplimiento de la prestación ni computarse el plazo de presentación del Entregable N°2.

    En consecuencia, el plazo de cincuenta (50) días calendarios para la presentación del Entregable N°2 debía iniciar a computarse desde el 01 de mayo hasta el 19 de junio de 2022.

61. De los documentos obrantes en el presente arbitraje, se ha verificado que el CONSORCIO presentó el Entregable N°2 dentro del plazo de los cincuenta (50) días calendarios, a través de la Carta N°010-2022-CI/CVHnos/JE notificada el 17 de junio de 2022.

CONSORCIO VIDAL HNOS

Ica, 17 de junio del 2022

RECIBIDO 17 JUN 2022 860 3:00 01 ARCH

Carta Nro. 010-2022-CI/CVHnos/JE.

Señor: MC. Richard Hendrich Solano De la Cruz
Alcalde

Atencion: Ing. Norberto García Jiménez
Jefe de Unidad Formuladora de estudios de preinversión y proyectos

Asunto: **Presentación del Segundo entregable "Creación del servicio de agua para riego mediante la represa Yanamachay en el Anexo de Marcocancha del Distrito de Chavín, provincia de Chincha, departamento de Ica".**

Referencia: Servicio de consultoría en general para la elaboración de estudio de pre - inversión a nivel perfil del proyecto de inversión de "Creación del sérvicio de agua para riego mediante la Represa Yanamachay en el Anexo de Marcocancha del distrito de Chavín, provincia de Chincha departamento de Ica.
Contrato N° 061-2021-MDCH/A

De mi mayor consideración:

Es grato de dirigirme a Usted, al mismo tiempo saludar muy cordialmente a toda la digna autoridad, para comunicarle que desde el 01/05 el Consultor Consorcio Vidal Hns, viene realizando el estudio para la ficha técnica "**Creación del servicio de agua para riego mediante la represa Yanamachay en el Anexo de Marcocancha del Distrito de Chavín, provincia de Chincha, departamento de Ica**" en los anexos de Marcocancha, Chiquiapata.

En tal sentido conforme los TdR y el Acta de acuerdo de suspensión del plazo de ejecución del servicio de Consultoría, alcanzamos adjunto al presente el Segundo entregable en versión impresa que consta del Tomo I – Estudios Básicos en su primera versión el mismo que incluye:

- Diagnóstico de los Sistemas de Riego
- Estudio de Aspectos sociales y medioambientales
- Expediente de trámite de CIRA/PMA (Se encuentra en trámite)
- Estudios Topográficos
- Estudios Agrologicos
- Estudios Hidrológicos (los estudios fueron presentados a la ANA)
- Estudios Geológicos/Geotécnicos (Estudios geofísicos)

Considerando que el tercer entregable incluye la formulación del proyecto mismo, es probable seguir complementado los anteriores estudios conforme se vayan realizando los ajustes al planteamiento hidráulico que se propondrá.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.

CONSORCIO VIDAL HNOS
REPRESENTANTE COMÚN

CC: - Archivo

62. Mediante la Carta N°0014-2022-UF/MDCH de fecha 06 de julio de 2022, el responsable de la Unidad Formuladora de la ENTIDAD remitió al CONSORCIO la Primera Revisión del Segundo Entregable el 07 de julio de 2022, con un pliego de observaciones elaborados por los especialistas de la Supervisión, conforme a los formatos adjuntos en la Carta N°010-2022-FRAM-ECON./CONSULTOR de fecha 04 de julio de 2022.

Municipalidad Distrital de Chavín

Provincia de Chincha – Región Ica

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL-**UNIDAD FORMULADORA**

Chavín 06 de julio del 2022

CARTA N°0014-2022-UF/MDCH

Sr. JOSSUE MARCELO REYES DE LA CRUZ.
Representante común del **CONSORCIO VIDAL HNOS**
Domicilio: Jirón Libertad N°E-3 Urb. San Francisco Distrito de Wánchaq, Provincia y Dpto. del Cuzco.

Atención: Sr. Econ. Frank Reyner Andia Morales-Supervisor Estudio de Pre Inversión

Asunto:
REMISIÓN DE PRIMERA REVISION DEL SEGUNDO ENTREGABLE.

Referencia
CARTA N°0010-2022-FRAM-ECON./CONSULTOR
CONTRATO N°061-2021-MDCH/A
Proyecto de Inversión: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MADIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCO CANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPADRTAMENTO DE ICA"

Es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de saludarle cordialmente y a la vez comunicarle que de acuerdo al de la referencia, se le remite la **PRIMERA REVISION DEL SEGUNDO ENTREGABLE** por parte de la supervisión Frank Andia Morales Consultor, en la que se sustenta la revisión por especialidad, y remite pliego de observaciones de los especialistas que intervienen en la revisión del estudio de pre inversión del proyecto : "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIA DE CHINCHA Y DEPARTAMENTO DE ICA". Con la finalidad de que realice el levantamiento de observaciones dentro del plazo que se le otorga conforme a Ley.

Por lo tanto, queda usted debidamente notificado para que proceda con lo mencionado. Sin otro en particular me despido de usted.
Adjunto: CARTA N°0005-2022 FRAM ECON./CONSULTOR

Atentamente:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN
ING. NORBERTO GARCIA JIMENEZ
JEFE UNIDAD FORMULADORA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y PROYECTOS

FRANK REYNER ANDIA MORALES
ECONOMISTA

RUC: 10424567987
Reg. Prof. N° 0559

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Chavín, 04 de Julio de 2022

CARTA N° 010-2022-FRAM-ECON./CONSULTOR

Señor(a)
RICHARD HENDRICH SOLANO DE LA CRUZ
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN
Plaza de Armas S/N – Chavín

04 JUL 2022

ATENCIÓN: UNIDAD FORMULADORA

Presente. -

ASUNTO : **PRIMERA EVALUACIÓN AL ENTREGABLE N° 02**

REFERENCIA : a) **CARTA N° 0013-2022-UF/MDCH**
b) CARTA N° 010-2022-CI/CVMos/JE

(…)

III. **Conclusiones.**

Se advierte que, el Segundo Entregable para el estudio de preinversión del proyecto denominado: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA", presentan observaciones en sus distintas especialidades, conforme a los formatos de evaluación que se adjuntan y forman parte del presente, presentados por cada especialista que conforman el equipo supervisor.

Es importante citar las recomendaciones del Especialista en Geologia y Geotecnia "*completar y realizar el informe Geológico-Geotecnico según las actividades de los estudios propuestos en plan de trabajo aprobado, que se detalla en el item 5.2.3.3. Estudios Geologicos 5.2.3.3. (pag 50-58) y 59*".

En vista que el estudio se encuentra incompleto, puede ser susceptible a generarse nuevas observaciones.

Se recalca que, los entregables en su versión fisica deben ser visados por la especialidad correspondiente, en cada una de sus páginas, foliadas y en la carátula consignar el N° de versión presentado, asi mismo, **incluir la versión digital con todos los documentos editables.**

Remitir, las recomendaciones y observaciones a la Empresa Contratista, para la subsanacion respectiva, conforme a los plazos establecidos en el numeral 14: Plazo de Ejecución, en referencia a los plazos para el levantamiento de observaciones, estipulados de los términos de referencia.

Sin otro en particular, me suscribo de Usted;

Atentamente;

Frank Reyner Ardia Morales
ECONOMISTA
C.E.P N° 0559

63. Como se puede verificar, el Entregable N°2 no fue rechazado ni devuelto al CONSORCIO, sino que fue objeto de observaciones para que sean levantados por el CONSORCIO dentro del plazo de diez (10) días calendarios conforme a lo previsto en el numeral 14 de los TDR, cuyo plazo vencía el 17 de julio de 2022.

64. Luego de veintinueve (29) días calendarios del vencimiento del plazo referido, mediante la Carta N°013-2022-CI/CVHnos/JE notificada el 15 de agosto de 2022, el CONSORCIO presentó a la ENTIDAD el Levantamiento de observaciones al Entregable N°2.

CONSORCIO VIDAL HNOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN
RECIBIDO
15 AGO 2022
Exp. N° 1203 Fecha 04 ARCH, Ud (1) USB
Hora 11:08 Firma

CARGO

Ica, 06 de agosto del 2022

Carta Nro. 013-2022-CI/CVHnos/JE.

Señor: MC. Richard Hendrich Solano De la Cruz
Alcalde

Atencion: Ing. Norberto García Jiménez
Jefe de Unidad Formuladora de estudios de preinversión y proyectos

Asunto: **Levantamiento de observaciones al Segundo entregable.**

Referencia: Servicio de consultoría en general para la elaboración de estudio de pre - inversión a nivel perfil del proyecto de inversión de "Creación del servicio de agua para riego mediante la Represa Yanamachay en el Anexo de Marcocancha del distrito de Chavín, provincia de Chincha departamento de Ica.
Contrato N° 061-2021-MDCH/A

De mi mayor consideración:

Es grato de dirigirme a Usted, al mismo tiempo saludar muy cordialmente a toda la digna autoridad, y poner en su conocimiento lo siguiente

4. El 01/05 el Consultor Consorcio Vidal Hns, inicio las actividades del estudio para la ficha técnica **"Creación del servicio de agua para riego mediante la represa Yanamachay en el Anexo de Marcocancha del Distrito de Chavín, provincia de Chincha, departamento de Ica"** en los anexos de Marcocancha, Chiquiapata.
5. El 17/06 conforme los TdR y el Acta de acuerdo de suspensión del plazo de ejecución del servicio de Consultoría, alcanzamos adjunto al presente el Segundo entregable en versión impresa que consta del Tomo I – Estudios Básicos en su primera versión el mismo que incluye:
   - Diagnóstico de los Sistemas de Riego
   - Estudio de Aspectos sociales y medioambientales
   - Expediente de trámite de CIRA/PMA (Se encuentra en trámite)
   - Estudios Topográficos
   - Estudios Agrologicos
   - Estudios Hidrológicos (los estudios fueron presentados a la ANA)
   - Estudios Geológicos/Geotécnicos (Estudios geofisicos)

6. El 07/07/2022 se recibe un pliego de observaciones al segundo entregable mediante carta 0014-2022-UF/MDCH.

Adjuntamos al presente, los comentarios a los estudios que conforman parte del Segundo entregable y que se encuentran especificados en el numeral 12.2 Informe 02 de los TdR, así como 04 volúmenes que contienen los estudios indicados, y de igual forma adjuntamos un USB conteniendo la información presentada.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.

CONSORCIO VIDAL HNOS
REPRESENTANTE COMÚN

CC: - Archivo

65. Mediante la Carta N°0021-2022-UF/MDCH del 06 de setiembre de 2022, el responsable de la Unidad Formuladora de la ENTIDAD remitió al CONSORCIO la segunda revisión Entregable N°2, elaborado por los especialistas de la Supervisión, conforme a la remisión de la Carta N°013-2022-FRAM-ECON./CONSULTOR.

Municipalidad Distrital de Chavín

Provincia de Chincha – Región Ica

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL-UNIDAD FORMULADORA

Chavin 06 de Setiembre del 2022

CARTA N°0021-2022-UF/MDCH

Sr. JOSSUE MARCELO REYES DE LA CRUZ.
Representante común del **CONSORCIO VIDAL HNOS**
Domicilio: Jirón Libertad N°E-3 Urb. San Francisco Distrito de Wánchaq, Provincia y Dpto. del Cuzco.

Atención: Sr. Econ. Frank Reyner Andia Morales-Supervisor Estudio de Pre Inversión

Asunto:
SEGUNDA REVISION AL ENTREGABLE N°02

Referencia
CARTA N°013-2022-FRAM-ECON./CONSULTOR
CONTRATO N°061-2021-MDCH/A
Proyecto de Inversión: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MADIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCO CANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPADRTAMENTO DE ICA"

Es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de saludarle cordialmente y a la vez, comunicarle que de acuerdo al de la referencia se le remite, la **CARTA N°013-2022-FRAM-ECON./CONSULTOR.** En donde se contempla la revisión N°02 **DEL SEGUNDO ENTREGABLE.** Por los especialistas que participan en la revisión del ESTUDIO DE PREINVERSION denominado: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MADIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCO CANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPADRTAMENTO DE ICA". Por lo que deberá de seguir con los procedimientos siguientes conforme a Ley.

Por lo tanto, queda usted debidamente notificado para que proceda con lo mencionado. Sin otro en particular me despido de usted.

Adjunto: CARTA N°013-2022-FRAM-ECON./CONSULTOR Y INFORME DE EVALUACION POR ESPECIALIDADES.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN

ING. NORBERTO GARCIA JIMENEZ
JEFE (e) UNIDAD FORMULADORA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y PROYECTOS

CARGO

FRANK REYNER ANDIA MORALES
ECONOMISTA

RUC: 10424567987
Reg. Prof. N° 0559

23

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Chavín, 31 de agosto de 2022

CARTA N° 013-2022-FRAM-ECON./CONSULTOR

Señor(a)
RICHARD HENDRICH SOLANO DE LA CRUZ
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN
Plaza de Armas S/N – Chavín

RECIBIDO 05 SEP 2022 1290 8:39

ATENCIÓN: UNIDAD FORMULADORA

Presente.-

ASUNTO : **SEGUNDA EVALUACIÓN AL ENTREGABLE N° 02**

REFERENCIA : a) **CARTA N° 0020-2022-UF/MDCH**
b) CARTA N° 013-2022-CI/CVHnos/JE.

(…)

III. Conclusiones.

Se advierte que, el Segundo Entregable para el estudio de preinversión del proyecto denominado: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA", **persisten las observaciones en sus distintas especialidades**, conforme a los formatos de evaluación que se adjuntan y forman parte del presente, presentados por cada especialista que conforman el equipo supervisor.

En vista que el estudio se encuentra incompleto, puede ser susceptible a generarse nuevas observaciones.

El Contratista, no levanta al 100% las observaciones realizadas al Entregable N° 02, por lo que se ratifica subsanar los ítems no levantados.

Se recalca que, los entregables en su versión física deben ser visados por la especialidad correspondiente, en cada uno de sus páginas, foliadas y en la carátula consignar el N° de versión presentado, así mismo, **incluir la versión digital con todos los documentos editables.**

Remitir, las recomendaciones y observaciones a la Empresa Contratista, para la subsanación respectiva, conforme a los plazos establecidos en el **numeral 14: Plazo de Ejecución, en referencia a los plazos para el levantamiento de observaciones, estipulados de los términos de referencia.**

Sin otro en particular, me suscribo de Usted;

Atentamente;

Frank Reyner Andia Morales
ECONOMISTA
C.E.P. N° 0559

66. Mediante la Carta Notarial N°885 (Carta N°013-2022-MDCHA) notificada el 11 de octubre de 2022, el alcalde de la ENTIDAD decidió requerir al CONSORCIO la ejecución de su obligación dentro del plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de: resolver el CONTRATO y proceder a liquidar el monto de la indemnización por los daños irrogados; además de aplicar

la penalidad por concepto de mora por el monto de S/ 112,000.00, al no haber presentado el Entregable N°2 en el plazo previsto y tener cincuenta y seis (56) días calendarios de morosidad, conforme al análisis realizado por el responsable de la Unidad Formuladora de la ENTIDAD, a través del Informe N°00063-2022-MDCH/SGIDUR del 12 de setiembre de 2022.

C

1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN

PROVINCIA DE CHINCHA - REGIÓN ICA

NOTARIA PUBLICA
ROXANA NEGRON PERALTA
Proceso: Av. de la Cultura 1168
Cusco - Telefono: 27-3301
10 OCT. 2022
RECIBIDO
Hora: 14:47 Firma:

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA"

CARTA N° 013-2022-MDCH/A

Roxana Negron Peralta
ABOGADA NOTARIA
REG. CNC N° 025

Chavín, 14 de Setiembre del 2022

CARTA NOTARIAL N° 885
FOLIOS 36

Señores:
CONSORCIO VIDAL HERMANOS conformado por
Empresa VIDAL HERMANOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y el
Ing. VIDAL AMERICO MAMANI TTITO, todos representados por
JOSSUE MARCELO REYES DE LA CRUZ.
Dom.: Jirón Libertad N° E-3, Urbanización San Francisco,
Distrito de Wanchaq, Provincia y Departamento de
Cusco.

ASUNTO : Requerimiento de cumplimiento de contrato, bajo Apercibimiento.

REFERENCIA: a) Concurso Publico N° 01-2021-CS/MDCH.
b) CONTRATO N° 061-2021-MDCH/A del 26.08.2021.
c) Informe N° 00063-2022-MDCH/SGIDUR

De nuestra consideración:

Por la presente le hacemos llegar nuestro saludo y a la vez expresar nuestra indignación por la morosidad irresponsable advertidas en cumplimiento de sus obligaciones; por lo que, le comunicamos que nuestra Entidad, luego de recepcionar las informaciones correspondientes en relación a la ejecución del Contrato de la referencia b), ha decidido proceder de la siguiente manera:

A. Requerir a su representada para que ejecute su obligación dentro del plazo de cinco (05) días, bajo apercibimiento de

1. Resolver el CONTRATO N° 061-2021-MDCH/A del 26.08.2021,
-por incumplir injustificadamente sus obligaciones Contractuales,
-por acumular el monto máximo de la penalidad por mora.
2. Proceder a liquidar el monto de la indemnización por los daños irrogados.

B. Aplicar la penalidad por concepto de mora por el monto de S/112,000.00.

11/10/2022
Recibí Conforme 16:55 hora
Jossue Reyes de la Cruz 36

Debiendo tener presente los siguientes fundamentos:

AZADE ARMAS S/N - CHAVÍN - TELEF.: (056) 284217
mail: muni_chavin@hotmail.com
OFICINA DE ENLACE: AV. OSCAR R. BENAVIDES 555

SOBRE EL CONTRATO.

Primero: Con fecha 26 de agosto del 2021, la Municipalidad suscribió el Contrato N° 061-2021-MDCH/A con su representada la **Empresa VIDAL HERMANOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.** y el **Ing. VIDAL AMERICO MAMANI TTITO,** ambos consorciados en **CONSORCIO VIDAL HERMANOS,** debidamente representado por su persona.

Mediante este documento, ambas partes se obligaron a cumplir oportunamente las prestaciones: Los nombrados Contratistas a Elaborar el Estudio de Preinversión a nivel de Perfil del Proyecto de Inversión **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA DEL DISTRITO DE CHAVÍN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA"** y la Entidad a pagarle S/.600, 00 con inclusión de los impuestos de ley, luego de la conformidad de la recepción del bien.

SOBRE LA OMISION ADVERTIDA.

Segundo: En el presente caso, el Contratista no ha presentado hasta la fecha, el SEGUNDO ENTREGABLE o INFORME N°02 excediéndose del plazo establecido en los Términos de Referencia: "Será presentado a los cincuenta (50) días calendarios de aprobado el primer entregable,".-TDR.; el PRIMER ENTREGABLE se aprobó el día 16 de febrero del 2022 computándose hasta la fecha del Informe del Área Usuaria (16.08.2022), 56 días de morosidad.

Vale agregar que, su representada tuvo la intensión de cumplir con presentar el SEGUNDO ENTREGABLE pero fue observado y no fue levantada la observación hasta la fecha. La Observación consta en el INFORME DE EVALUACION que contiene la CARTA N° 013-2022-FRAM-ECOM./CONSULTOR del 31 de agosto del 2022, presentado por el SUPERVISOR DEL ESTUDIO DE PREINVERSION DEL PROYECTO.

SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL.

Cuarto: Se configuro cuando el Contratista no presento el SEGUNDO ENTREGABLE o INFORME N° 02 dentro del plazo de 50 días calendarios desde la aprobación del PRIMER ENTREGABLE, esto de conformidad con el TDR.

SOBRE LA ACUMULACION DEL MONTO MÁXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA.

Quinto: Como antes se indicó, el Contratista genero una mora de 56 días, que según la Fórmula establecida en la **CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES** del Contrato, la penalidad diaria será S/2,000.00 que multiplicado por lo días de morosidad resulta una penalidad de S/. 112,000.00; consecuentemente, la penalidad a imponerse supero el monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato.

SOBRE EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR LOS DAÑOS IRROGADOS.

Sexto: La Municipalidad definitivamente se viene perjudicando con el incumplimiento del Contrato, por lo que procederemos a liquidar el monto por los daños irrogados.

Para ello tenemos presente el Artículo 166 del Reglamento de LCE:

> "166.1. Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños irrogados."

SOBRE LA EJECUCION DE LA GARANTIA.

Sétimo: El retraso injustificado del contratista nos permite aplicar la penalidad por mora por cada día de retraso; teniendo presentes los elementos constitutivos antes expresados.

Atentamente,

Dr. Richard H. Sotelo De la Cruz
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN
REGION ICA - CHINCHA
Abog. ADRIAN [illegible] SANCHEZ

Municipalidad Distrital de Chavín

Provincia de Chincha – Región Ica

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL-UNIDAD FORMULADORA

Chavín, 12 de Setiembre del 2022

INFORME N°00063-2022-MDCH/SGIDUR

A : Dr. RICHARD H. SOLANO DE LA CRUZ
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chavín

De : Ing. NORBERTO JAIME GARCÍA JIMÉNEZ
Responsable de la Unidad Formuladora

Atención : Lic. SABINO GÁLVEZ CÓROVA
Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN RECIBIDO 12 SEP 2022 Hora 9:33 Folio 33

Asunto : REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA BAJO APERCIBIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO.

Referencia :

a) CONTRATO N°061-2021-MDCH/A (Del contratista)

b) Elaboración de Estudio de Pre Inversión del Proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIA DE CHINCHA Y DEPARTAMENTO DE ICA"**

(…)

ANÁLISIS:

1. Habiendo acumulado el monto máximo de penalidad por mora, en la ejecución del servicio, conforme al Artículo 164 parte c) la Empresa CONSORCIO VIDAL HNOS. Se le requiere a la Empresa mediante CARTA NOTARIAL. Para que en plazo no mayor a 15 días, otorgados por complejidad del proyecto, cumpla con sus obligaciones contractuales **BAJO APERCIBIMIENTO DE RESOLVER CONTRATO.**

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{Plazo vigente en días}}$$

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times 600{,}000.00}{0.25 \times 120} = \mathbf{2{,}000.00}$$

Plazo=120 días

Monto Contractual=S/. 600.000.00

Penalidad máxima 10% del monto contractual S/. 60,000.00

56 días de penalidad acumulada

56 x 2,000.00 = **S/. 112,000.00 se ha superado la penalidad máxima.**

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES:

- **SE RECOMIENDA REQUERIR AL CONTRATISTA MEDIANTE CARTA NOTARIAL PARA QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DIAS, PUEDA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, una vez de recepcionada dicha carta notarial, remitida por el área de Secretaria General.**

Por lo que se le adjunta:

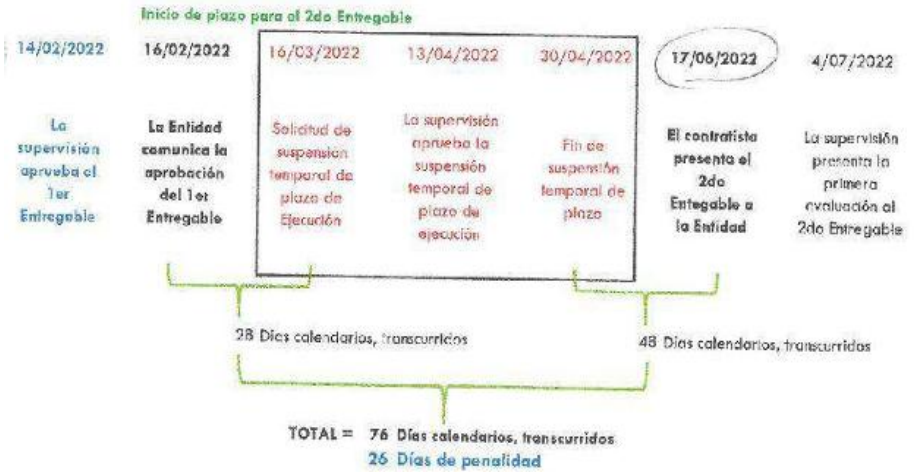
- Copia de CONTRATO N°061-2021-MDCH/A
- CARTA N°010-2022-FRAM-ECON./CONSULTOR (conteniendo la evaluación)
- CARTA N°013-2022-FRAM-ECON./CONSULTOR (conteniendo la evaluación)
- Diagrama de línea de tiempo

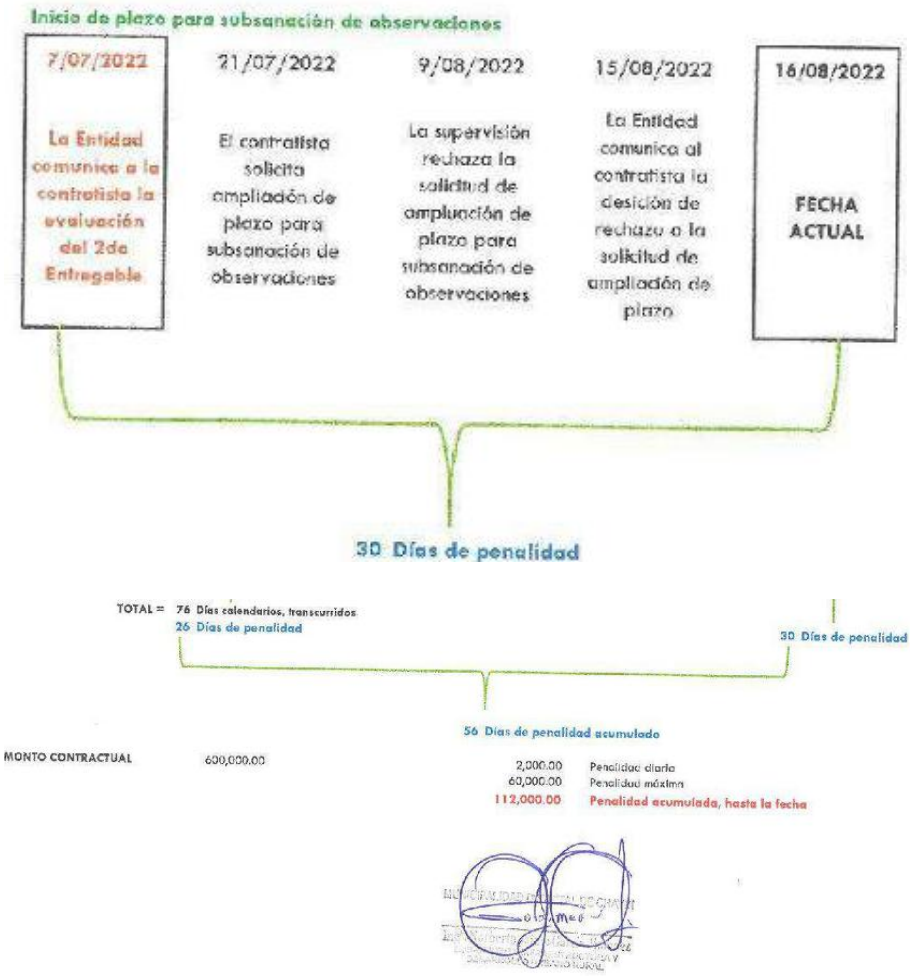
Sin otro particular, me despido de Ud.

Atentamente.

LÍNEA DE TIEMPO EN EL CONTROL DEL PLAZO PARA EL SEGUNDO ENTREGABLE DEL SERVICIO

PLAZO MÁXIMO SEGÚN TDR	**50 Días Calendarios de haberse aprobado el 1er Entregable**
Fecha máximo de presentación	**7/04/2022**
Suspensión temporal de plazo	**45** Días Calendarios
Inicio de suspensión de plazo	**16/03/2022**
Fin de suspensión de plazo	**30/04/2022**
Nueva fecha de Presetación	**22/05/2022**





67. Como se puede verificar de los documentos precedentes, la Carta Notarial N°885 suscrita por el alcalde de la ENTIDAD se sustenta en el Informe N°00063-2022-MDCH/SGIDUR suscrito por el responsable de la Unidad Formuladora de la ENTIDAD para indicar que, al 16 de agosto de 2022, el CONSORCIO no había presentado el Entregable N°2, por lo que estaba incurriendo en cincuenta y seis (56) días calendarios de extemporaneidad y, por tanto, superando el monto máximo de la penalidad por mora.

Esta extemporaneidad de 56 días calendarios se generaba de la suma de retrasos en dos frentes:

- Primer frente: 26 días de retraso en la presentación del Entregable N°2, entre el 17 de febrero de 2022 y el 17 de junio de 2022, descontando el intervalo de tiempo desde que el CONSORCIO solicitó la suspensión (16 de marzo de 2022) y finalizó la suspensión (30 de abril de 2022).

- Segundo frente: 30 días de retraso en el levantamiento de observaciones del Entregable N°2, entre el 07 de julio de 2022 y el 16 de agosto de 2022, descontando el intervalo de tiempo

de 10 días que ostenta el CONSORCIO para levantar las observaciones.

68. Mediante la Carta Notarial N°677-2022 notificada el 17 de octubre de 2022, el CONSORCIO responde a la ENTIDAD señalando que resulta improcedencia del apercibimiento de resolución.

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

NOTARIA RAMOS MORON CHINCHA

CARGO

CARTA NOTARIAL N° 677-2022
DÍA: 17/10/2022 (17) Folio

CARTA NOTARIAL

Chincha, 17 de octubre del 2022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN
RECIBIDO
17 OCT 2022
EXP. 1544 FOLIO 12F
Firma
LA RECEPCION DEL DOCUMENTO NO SIGNIFICA CONFORMIDAD

SEÑOR:
RICHARD HENDRICH SOLANO DE LA CRUZ
Alcalde de la Municipalidad distrital de chavin - Chincha – Ica.
Dirección: Plaza de Armas s/n del distrito de Chavin, provincia de Chincha, región Ica
Oficina de Enlace: Av. Oscar R. Benavides – Pueblo Nuevo – Chincha - Ica

Presente:

ASUNTO: **RESPUESTA A CARTA N° 013-2022-MDCH/A DILIGENCIADA NOTARIALMENTE.**

COMUNICA IMPROCEDENCIA DE APERCIBIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y REQUIERE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESENCIALES CONTRACTUALES, BAJO APERCIBIMIENTO DE INICIAR ACCIONES LEGALES.

REFERENCIA: **CONTRATO 061-2021-MDCH/A – SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVÍN, PROVINCIA DE CHINCHA ALTA, DEPARTAMENTO DE ICA"**

Mediante el presente documento que se cursa por **CONDUCTO NOTARIAL**, me dirijo a usted, a fin de **DAR RESPUESTA A LA CARTA N° 013-2022-MDCH/A** de fecha 10 de octubre del 2022 y notificada notarialmente en fecha 11 de octubre del 2022, por el cual, "*su representada requiere cumplimiento de contrato, bajo apercibimiento de resolución de contrato*".

Al respecto, **COMUNICA IMPROCEDENCIA DE APERCIBIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y REQUIERE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESENCIALES CONTRACTUALES, BAJO APERCIBIMIENTO DE INICIAR ACCIONES LEGALES,** en merito a las siguientes consideraciones:

(…)

SEGUNDO. - En cumplimiento a las obligaciones contractuales, este contratista, cumple con el primer entregable que refiere al PLAN DE TRABAJO dentro de los plazos establecidos contractualmente, de ahí que, LA ENTIDAD, en fecha 16 de febrero del 2022, es notificado con la aprobación del Plan de Trabajo luego de varias revisiones y revisiones; por lo que, **el plazo para entrega del Segundo Entregable será de 50 días calendarios posterior a mencionada notificación; es decir 07 de abril del 2022.**

Posteriormente, en fecha 01 de abril de 2022 (dentro del plazo contractual), este contratista presenta la CARTA NRO. 006-2022-CI/CVHNOS, donde solicita a LA ENTIDAD suspensión del plazo de ejecución de servicio de consultoría por la elaboración de estudio de Pre Inversión, como consecuencia de los efectos climáticos que impiden la correcta ejecución del proyecto, y en respuesta a ello, el 28 de abril del 2022 se suscribe un ACTA DE ACUERDOS DE SUSPENSIÓN de servicio entre el Consultor (CONSORCIO VIDAL HNOS) y la Entidad, en un periodo del 17/02/2022 al 30/04/2022.

TERCERO. - Estando a lo descrito en el párrafo precedente, **en fecha 01 de mayo del 2022, el Consultor CONSORCIO VIDAL HNOS, inicio las actividades con relación al segundo**, y como resultado del mismo, **el 17 de junio del 2022 - DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL - EL CONTRATISTA PRESENTA EL SEGUNDO ENTREGABLE** en versión impresa que consta del Tomo I – Estudios Básicos en su primera versión el mismo que incluye:

(…)

3.- SOBRE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL PRIMER ENTREGABLE Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

En el pliego de observaciones entregadas de las especialidades: Estudio Topografico, Estudio se aspectos sociales, Estudios Geologico, Geotecnico y Geofisico, Estudio Hidrologico y Estudio Agrologico, se realizan varios tipos de observaciones: i) observaciones propias de los estudios que han sido levantados por el consultor, ii) observaciones a actividades que se realizaran en el tercer entregable y iii) observaciones que rebasan los TdR.

El primer levantamiento de observaciones fue presentado mediante Carta Nro. 013-2022-CI/CVHnos/JE, el 15/08/2022.

4.- SEGUNDO PLIEGO DE OBSERVACIONES:

El Supervisor, en su segundo pliego de observaciones, **continua incorporando especialides/estudios no previstos en el segundo entregable (diseño de presas), especialidades/estudios que no forman parte de los entregables del estudio (hidraulica), y observaciones que rebasan los TdR.**
El segundo levantamiento de observaciones fue presentado mediante Carta 0014-2022 CI/CVHNOS/JE del 15/09/2022 (el mismo que se anexa)

(…)

CUARTO. – Por tanto, y en merito a las actuaciones antes descritas, **EL SEGUNDO ENTREGABLE SE ENCUENTRA COMPLETO Y CONTIENE TODOS LOS ESTUDIOS ESTABLECIDOS EN LOS TDR y no es correcto indicar que se encunetren incompletos**, sin peruicio de indicar lo siguiente:

- Es posible realizar algunos ajustes pero estos dependen de los resultados de los análisis efectuados en la etapa de formulacion/evaluacion.
- Los ensayos solicitados/observados por la supervision no previstos en los TdR y propuesta del Consultor, requieren una ampliacion en plazo y costo.

QUINTO. – Ahora bien, pese a ello, **su representada (la Entidad) persiste en indicar que existiria un incumplimiento de parte de este contratista, CUANDO EN REALIDAD SE HA CUMPLIDO CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y SE EXIGE ENTREGABLES QUE CORRESPONDEN AL TERCER Y CUARTO ENTREGABLE**.

Sobre este punto, se debe tomar en cuenta que, la entidad y el contratista, **mantenemos una RELACIÓN JURÍDICA DE CARÁCTER PARITARIO** donde las prestaciones y derechos de ambas partes **deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad**.

69. Entre los argumentos expuestos por el CONSORCIO se destaca lo siguiente:

- El Entregable N°2 se presentó dentro del plazo, considerando el periodo de suspensión acordado entre el 17 de febrero y el 30 de abril de 2022.

- El primer levantamiento de observación del Entregable N°2 se presentó el 15 de agosto de 2022.

- En virtud de sus argumentos técnico-contractuales, el Entregable N°2 se encuentra completo y contiene todos los estudios establecidos en los TDR, no siendo correcto señalar que se ha presentado de manera incompleta.

70. Mediante la Resolución de Alcaldía N°270-2022-MDCH/A emitida el 03 de noviembre de 2022, el alcalde de la ENTIDAD resuelve aprobar la aplicación de la penalidad por mora al CONSORCIO, por un monto de S/ 60,000.00, que corresponde al 10% del monto contractual como máximo aplicable. Asimismo, decide resolver el CONTRATO por causal de haber acumulado el monto máximo de la penalidad por mora, habiéndose autorizado la aplicación de la penalidad acumulada por el monto de S/60,000.00.

Municipalidad Distrital De Chavín
Provincia de Chincha – Ica
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 270-2022-MDCH/A

Chavín, 03 de Noviembre de 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN

VISTO:
El Informe N° 313-2022-MDCH/GM, de fecha 03 de Noviembre del 2022, emitido por el Gerente Municipal, Informe N° 121-2022-MDCH/AL, de fecha 28 de octubre de 2022 emitido por la Oficina de Asesoría Legal, Informe N° 081-2022-MDCH/SGIDUR, de fecha 25 de Octubre de 2022 emitido por el Jefe (e) de la Unidad Formuladora, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, establece que las municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, economía y administrativa en los asuntos de su competencia, todo ello concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972;

Que, con fecha 26 de agosto del año 2021 la Municipalidad Distrital de Chavín suscribe con el CONSORSIO VIDAL HERMANOS el **Contrato N° 061-2021-MDCH/A** de fecha 26 de agosto del año 2021, para la contratación del Servicio de Consultoría en General para la elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión "Creación del Servicio de Agua para Riego mediante la Represa YANAMACHAY en el Anexo de Marcocancha, Distrito de Chavín, Provincia de Chincha, Departamento de Ica"; con un plazo de duración de ciento veinte (120) días calendarios desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, la penalidad que se genera en caso de retraso injustificado de sus prestaciones, etc.;

Que, en **el Informe N° 0083-2022-MDCH/SGIDUR** del 12 de setiembre del 2021, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, en el documento denominado LÍNEA DEL TIEMPO EN EL CONTROL DEL PLAZO PARA EL SEGUNDO ENTREGABLE DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION y en la Liquidación que practicara preciso que al 16 agosto del 2022 la Contratista a acumulado cincuenta y seis (56) días de retraso o mora, lo que resultan ciento doce mil (S/. 112,000.00) soles de penalidad acumulada, sobrepasándose la penalidad máxima de sesente mil (S/. 60,000.00) soles;

Que, la **CLAUSULA DUODECIMA** del **Contrato N° 061-2021-MDCH/A** de fecha 26 de agosto del año 2021, establece que "si el CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, a ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso, de acuerdo" a la formula indicada.

Que, mediante **CARTA NOTARIAL N° 013-2022-MDCH/A**, se le comunica al CONSORSIO VIDAL HERMANOS, conformado por la Empresa "Vidal Hermanos Contratistas Generales S.R.L. y el Ing. Vidal Américo Mamani TTito, representados por el Sr. Jossue Marcelo Reyes De la Cruz, sobre el requerimiento de Resolver el Contrato N° 061-2021-MDCH/A del 26 de agosto del 2021, por incumplir injustificadamente sus obligaciones contractuales, acumulando el monto máximo de penalidad por mora y aplicar la penalidad acumulada por el monto de S/ 112,000.00;

Que, mediante el **Informe N°00081-2022-MDCH/SGIDUR**, del Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural y Jefe (e) de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Chavín, teniendo a la vista la CARTA NOTARIAL de fecha 17 de octubre del 2022 expedida por CONSORCIO VIDAL HNOS., manifiesta que se continúe con el procedimiento de resolución de contrato por las razones anteriormente mencionadas; aludiendo a que el Contratista no ha presentado el SEGUNDO ENTREGABLE o INFORME N° 02 retrasándose más, tal como lo expresara en su primer informe.

Que, de acuerdo a lo establecido

(…)

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la aplicación de la penalidad por mora contra el Contratista **CONSORSIO VIDAL HERMANOS**, integrada por la Empresa "Vidal Hermanos Contratistas Generales S.R.L. y el Ing° Vidal Américo Mamani TTito, representados por el Sr. Jossue Marcelo Reyes De la Cruz, en su condición de Contratista por un monto de sesenta mil (S/60,000.00) soles que corresponde al diez por cientos del monto contractual como monto máximo aplicable; por retraso injustificado de su prestación según el plazo pactado en el **CONTRATO N° 061-2021–MDCH/A** de fecha 03 de noviembre del 2022; contrato celebrado en merito a la adjudicación de la Buena Pro del Concurso Publico N° 01-2021-CS/MDCH, para la entrega del Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil del Proyecto de Inversión denominado **"Creación del Servicio de Agua para Riego mediante la Represa YANAMACHAY en el Anexo de Marcocancha, Distrito de Chavín, Provincia de Chincha, Departamento de Ica".**

ARTÍCULO SEGUNDO: RESOLVER el **CONTRATO N° 061-2021-MDCH/A** de fecha 26 de agosto del año 2021, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Chavín con el **CONSORSIO VIDAL HERMANOS**, ganadores de la buena pro del Concurso Público N° 01-2021-CS/MDCH, para la contratación del Servicio de Consultoría en General para la elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión **"Creación del Servicio de Agua para Riego mediante la Represa YANAMACHAY en el Anexo de Marcocancha, Distrito de Chavín, Provincia de Chincha, Departamento de Ica"**, por la causal de haber acumulado el monto máximo de la penalidad por mora, habiéndose autorizado la aplicación de la penalidad acumulada por el monto de sesenta mil (S/60,000.00) soles, conforme a los argumentos expuestos.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General, la notificación de la presente resolución a las áreas competentes a fin de que realicen las acciones necesarias para su ejecución. Asimismo, notifíquese a **CONSORSIO VIDAL HERMANOS.**

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVÉSE.

Dr. Richard H. Salinas De la Cruz
ALCALDE

71. Como se observa de la resolución precedente, la ENTIDAD decidió resolver el CONTRATO por la causal de la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, en base a las razones expuestas en el Informe N°00063-2022-MDCH/SGIDUR suscrito por el responsable de la Unidad Formuladora de la ENTIDAD, en el que se indicó que, al 16 de agosto de 2022, el CONSORCIO no había presentado el Entregable N°2, por lo que estaba incurriendo en cincuenta y seis (56) días calendarios de extemporaneidad y, por tanto, superando el monto máximo de la penalidad por mora.

72. El Contratista ha declarado que la Resolución de Alcaldía N°270-2022-MDCH/A emitida el 03 de noviembre de 2022 no le fue notificada por vía notarial, lo que no ha sido cuestionado por la ENTIDAD. La declaración y cuestionamiento del CONSORCIO es consistente por el hecho de que la

ENTIDAD decide presentar una segunda carta. En efecto, a través de la notificación de la Carta Notarial N°179-2023, la ENTIDAD remitió al CONSORCIO la Resolución de Alcaldía N°063-2023-MDCH/A que resuelve ratificar la resolución contractual por la causal de acumulación del monto máximo de penalidad por retraso injustificado del CONSORCIO, como se estableciera en la Resolución de Alcaldía N°270-2022-MDCH/A emitida el 03 de noviembre de 2022.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN

CARTA NOTARIAL

Chavín, 27 de marzo de 2023

SEÑOR:
JOSSUE MARCELO REYES DE LA CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO VIDAL HNOS.

JR. LIBERTAD Nº E-3 URB. SAN FRANCISCO, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTEO DE CUSCO.

Presente.-

CARTA NOTARIAL Nº 179 - 2023
FOLIOS 09 (NUEVE)

ASUNTO : EL QUE SE INDICA.

REF. : CONTRATO N° 061-2021-MDCH/A de fecha 26.08.2021

Me dirijo a usted, a fin de NOFITIFICARLE por conducto notarial, adjunto al presente la RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 063-2023-MDCH/A de fecha 23 de marzo de 2023 que resuelve RATIFICAR LA RESOLUCION DE CONTRATO N° 061-2021-MDCH/A CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN GENERAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA DEL DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA", por causal de acumulación de monto máximo de Penalidad por retraso injustificado del contratista "CONSORCIO VIDAL HNOS" en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, como se estableciera con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 270-2022-MDCH/A de fecha 03 de Noviembre del 2022. Asimismo, DISPONER POR EFECTO DE RATIFICACION DE LA RESOLUCION DE CONTRATO N° 061-2021-MDCH/A CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN GENERAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA DEL DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA", la RETENCION DEFINITIVA DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO QUE DEBE HABERSE RETENIDO DEL PAGO DE VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME N° 1 PRIMER ENTREGABLE.

De igual forma se adjunta al presente la Resolución de Alcaldía Nº 270-2022-MDCH/A de fecha 03 de noviembre de 2022.

Todo ello en concordancia a lo establecido en el D.S. Nº 082-2019-EF T.U.O. de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado, D.S. 344-2018-EF Reglamento de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el D.S. Nº 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

Es todo cuanto dejo en conocimiento de su representada, para los fines que estime pertinentes.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN
Cd. Raúl V. Vilcamiza Guerra
ALCALDE

TELEFAX: (084) 235388
AV. TULLUMAYO N° 211- WANCHAQ
CUSCO - PERÚ

EL NOTARIO NO CONTROLA RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DE LA CARTA, NI DE LA FIRMA, IDENTIDAD, CAPACIDAD O FACULTAD DE REPRESENTACIÓN DEL RECIBENTE (ARTÍCULO 168 DEL D.L. N° 1049)

+51 987 117 730
+51 992 766 290
Plaza de Armas Chavín
Chavín - Chincha

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 063-2023-MDCH/A

Chavín, 24 de Marzo de 2023

VISTOS: El CONTRATO N° 061-2021-MDCH/A, CONTRATO N° 083-2021-MDCH/A, CARTA NOTARIAL N° 677-2022, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 270-2022-MDCH/A, INFORME N° 28-2023-MDCH/JDIYOP, INFORME N° 77-2023-MDCH-SGIDUR/CTA, INFORME Nº 044 -2023-MDCH-AJ/.RIJM y el INFORME N° 046-2023-MDCH/GM;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 30305, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, con fecha 26 de Agosto del 2021 , la Municipalidad Distrital de Chavín suscribe con el "CONSORCIO VIDAL HNOS" el CONTRATO N° 061-2021-MDCH/A para la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN GENERAL – ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION DE "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA DEL DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA" que deriva del procedimiento de selección de CONCURSO PÚBLICO N°01-2021-CS/MDCH (PRIMERA CONVOCATORIA) convocado el 02 de Julio del 2021, por efecto de buena pro consentida a favor de CONSORCIO VIDAL HNOS (conformado por la empresa VIDAL HERMANOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y VIDAL AMERICO MAMANI TITO), representante común el Sr. JOSSUE MARCELO REYES DE LA CRUZ identificado con DNI N° 47221636, con domicilio común en Jirón Libertad N° E-3 , Urb. San Francisco, Distrito de Wanchaq, Provincia y Departamento de Cusco, con dirección electrónica vidalmamani@hotmail.com, por el monto S/. 600,000.00 (Seiscientos mil y 00/100 soles) incluidos impuestos, Sistema de Contratación A Suma Alzada, con plazo de ejecución contractual de Ciento Veinte (120) días calendarios computados a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato. En la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del Contrato, se establece el acogimiento del contratista a la Retención del 10% del monto contractual equivalente a la suma de S/. 60,000.00 soles por Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Que, con fecha 21 de Octubre del 2021, la Municipalidad Distrital de Chavín suscribe el CONTRATO N° 083-2021-MDCH/A para la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN GENERAL – SUPERVISION Y EVALUACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA DEL DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA" que deriva del procedimiento de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2021-CS/MDCH (PRIMERA CONVOCATORIA) convocado el 26 de Setiembre del 2021, por efecto de buena pro consentida a favor del Econ. FRANK REYNER ANDIA MORALES identificado con DNI N° 42456798, RUC N° 10424567987, con domicilio en CC.HH. La Angostura, III Etapa S-18, del Distrito de Subtanjalla, Provincia y Departamento de Ica, con dirección electrónica frank.andia.morales@gmail.com, por el monto S/. 80,000.00 (Ochenta mil y 00/100 soles) incluidos impuestos, Sistema de Contratación A Suma Alzada, con plazo de ejecución contractual de Noventa (90) días calendarios que se computa desde la firma de contrato.

Que, con **CARTA NOTARIAL N° 677-2022** de fecha 17 de Octubre del 2021 el representante común del contratista "CONSORCIO VIDAL HNOS" comunica a la Municipalidad Distrital de Chincha **"RESPUESTA A CARTA N° 013-2022-MDCH/A DILIGENCIADA NOTARIALMENTE"**, e *"IMPROCEDENCIA DE APERCIBIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTRATO Y REQUIERE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESENCIALES CONTRACTUALES, BAJO APERCIBIMIENTO DE INICIAR ACCIONES LEGALES"*, para lo cual argumenta en **Punto SEGUNDO** que ha cumplido con Primer Entregable - PLAN DE TRABAJO dentro de plazo contractual, la Entidad con fecha 16 de febrero del 2022 lo aprueba, el plazo para el Segundo Entregable de 50 días vence el 07 de Abril del 2022, que con fecha 01 de Abril 2022 presenta la CARTA N° 066-2022-CI/CVHNOS solicitando a la Entidad la Suspensión del ***Plazo "como consecuencia de los efectos climáticos que impiden la correcta***

***ejecución del proyecto y el 28 de Abril del 2022 suscribe el ACTA DE ACUERDOS DE SUSPENSION** en un período del 17/02/2022 al 30/04/2022".* **Punto TERCERO** señala que con fecha 01 de Mayo del 2022 inicia las actividades y el 17 de Junio del 2022 presenta el Segundo Entregable – Tomo I – Estudios Básicos del que mediante CARTA N° 0014-2022-UF/MDCH con fecha 07/07/2022 se remite "Primer Pliego de Observaciones" al respecto señala que los Términos de Referencia precisan en INFORMES A ENTREGAR en numeral 12.2. , por lo que en el documento de *"Levantamiento de Observaciones"* presentado el 15/08/2022 indicó *"gran parte de las Observaciones de la revisión no corresponde a lo indicado en el TDR"*. Señala respecto de "Segundo Pliego de Observaciones" que el Supervisor del Servicio *"continúa incorporando especialidades/estudios no previstos"*. El "Segundo Levantamiento de Observaciones" presentó con CARTA N° 0014 -2022- CI/CVHNOS el 15/09/2022. En **Punto CUARTO** señala que *"EL **Segundo Entregable se encuentra completo y contiene los estudios establecidos en los TDR y no es correcto indicar que se encuentran incompletos**"*, acota *"**Es posible realizar algunos ajustes,** pero éstos dependen del resultado de los análisis efectuados en la etapa de **formulación/evaluación**. Los Ensayos solicitados/observados por la supervisión no previstos en los TDR y propuesta del Consultor, **requieren una ampliación de plazo y costo**"*. **Punto QUINTO**, señala que La Entidad persiste en indicar que existiría un incumplimiento de parte de este contratista. **Punto SEXTO** señala que "se advierte un Incumplimiento de Obligaciones Esenciales Contractuales imputable a la Entidad relativo *al "cumplimiento de la finalidad del contrato que permita satisfacer plenamente una necesidad en particular" (...) remitirá una copia al Órgano de Control Institucional de la Entidad para que se tome en cuenta las **acciones de la Entidad que impedirían el cumplimiento del Contrato**"*, entre otras argumentaciones inconsistentes. Corre adjunto denominada **"ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION"** de fecha 28 de Abril del 2022 suscrita entre el "responsable de la Unidad Formuladora de la Entidad ING. NORBERTO JAIME GARCIA JIMENEZ" y el representante común del contratista "CONSORCIO VIDAL HNOS".

Que, con fecha 03 de noviembre del 2022 se expide la **RESOLUCION DE ALCALDIA N° 270-2022-MDCH/A** SE Resuelve: ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA APLICACIÓN DE PENALIDAD POR MORA CONTRA EL CONTRATISTA CONSORCIO VIDAL HERMANOS por retraso injustificado de su prestación según plazo pactado. ARTICULO SEGUINDO: RESOLVER EL CONTRATO N° 061-2021-MDCH/A de fecha 26 de agosto del 2021, por la causal de haber acumulado el monto máximo de la penalidad por mora de S/. 60,000.00 soles. ARTICULO TERCERO: Encargar a la Secretaría General la notificación de Resolución a las áreas competentes a fin de que se realicen las acciones necesarias. Asimismo, notifíquese a CONSORCIO VIDAL HERMANOS.

Que, con fecha 27 de Febrero del 2023 se presenta el **INFORME N° 28-2023-MDCH/JDIYOP** emitido por el ING. EDER GERMAN ALZAMORA AMORETTI – JEFE DE LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS al Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, con que presenta el **INFORME DE REVISION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL** DEL PROYECTO DE INVERSION DE "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA DEL DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA", en cuyo acápite IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES establece *"Se concluye que según los comprobantes de pago alcanzados y la Aprobación del 1Er ENTREGABLE, la Entidad sólo ha cancelado dicho entregable. Si Bien es cierto que existen observaciones en el SEGUNDO ENTREGABLE, no se levantó las observaciones ni se adjuntó los Estudios dentro de los plazos pactados con la Entidad, por lo que se procedió a resolver el contrato de consultoría* "y otro.

Que, con fecha 15 de marzo del 2023 se presenta a la Gerencia Municipal el **INFORME N° 77-2023-MDCH-SGIDUR/CTA** por el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, **remitiendo INFORME SOBRE ESTADO SITUACIONAL DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL** DEL PROYECTO DE INVERSION DE "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA DEL DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA", en cuyo acápite 1.0. ANTECEDENTES establece en numeral 1.5. *"Con Carta N° 01-2023-CI/CVHNOS/RC de fecha 14/02/2023 el contratista hace entrega de ayuda memoria de las actividades y documentos* presentados por parte del consultor y solicita una reunión de coordinación con las áreas responsables". Numeral 1.7. *"Con fecha 07 de marzo del 2023 en las oficinas de la Municipalidad se llevó a cabo una reunión de coordinación entre los funcionarios de la Municipalidad y el contratista CONSORCIO VIDAL HNOS, en donde ellos aducen no tener conocimiento de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 270-2022-MDCH/A, tampoco les ha llegado una notificación formal, ni a su domicilio legal ni a su correo"*. En acápite 3.0. CONCLUSIONES señala *"En base a lo descrito se solicita que el área de asesoría legal emite un informe con respecto a la confirmación de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 270-2022-MDCH/A. Asimismo, cómo actuar ante el contratista que aduce que no se le ha notificado con respecto a la mencionada resolución de aicaldía"*.

Que, con fecha 22 de Marzo del 2023 la Jefa de la Oficina de Asesoría Legal presenta el INFORME N° 044 - 2023-MDCH-AJ/.RIJM a la Gerencia Municipal, con emisión de Opinión Legal respecto de las incidencias acontecidas en la ejecución del SERVICIO DE CONSULTORIA "ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA DEL DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA" que deriva del procedimiento de selección de CONCURSO PÚBLICO N°01-2021-CS/MDCH; con resultado de la evaluación de actuados: **1.** En relación a la **CARTA NOTARIAL N° 677-2022** con que el contratista "CONSORCIO VIDAL HNOS" presenta a la Entidad *"RESPUESTA A CARTA N° 013-202-MDCH/A DILIGENCIADA NOTARIALMENTE"*, se evidencia y corrobora **persistencia en incumplimiento de obligaciones contractuales y excesiva demora del contratista en Levantamiento de Observaciones que la Entidad le notificara respecto del INFORME N° 02 – SEGUNDO ENTREGABLE**, y que la **Supervisión del Servicio observara**, como se advierte de las argumentaciones de dicho contratista al pretender justificar su **incumplimiento en la entrega de Estudios y otros**, cuando asevera en el punto 7. OTRAS OBSERVACIONES NO PERTINENTES: *"Según **los TDR, dentro de los estudios hidrológicos indica textualmente: Trámite disponibilidad hídrica presentado a la Autoridad del Agua** según corresponda. **No indica "aprobación"**, y es lógico puesto que los 50 días previstos en el segundo entregable serían insuficientes para lograr la formulación del estudio y lograr la aprobación de disponibilidad del ANA, sumándose a ello que en el sistema de riego existente, no existe una organización de usuarios de agua para riego y por lo tanto no se cuenta con acreditación existente, motivo por el cual **se ha procedido a gestionar la aprobación del Estudio Hidrológico, el cual a la fecha se encuentra en la AAA-Cañete-Fortaleza**, instituciones que como se sabe **manejan sus plazos** para la atención respectiva, y que **son superiores a los plazos establecidos en el segundo entregable";*** lo cual contraviene lo establecido en los TÉRMINOS DE REFERENCIA de las BASES INTEGRADAS (que forman parte del CONTRATO N° 061-2021-MDCH/A), que en el numeral 12.2. y en relación al INFORME N° 2- SEGUNDO ENTREGABLE se precisa *"**12.2.- INFORME N° 02:** Será presentado a los cincuenta (50) días calendarios de aprobado el primer entregable, conteniendo los estudios básicos de ingeniería y los resultados de laboratorio y la adquisición de data de instituciones del estado. Estudios de Ingeniería: •Estudio de Topografía (vaso de la Represa a detalle, Bocatoma, desarenador, canal de aducción canal de derivación, vías de acceso, obras toma, desfogue y complementarias). •Estudio de Aspectos Sociales: Trámite del CIRA. •Estudio Geológico, Geotécnico y Geofísico: Geología Local y Regional. •Estudio de prospección geofísico en el eje del dique y vaso (Tomografía Eléctrica y refracción sísmica y MasW). •Estudio hidrológico **(tramite disponibilidad hídrica presentado al Autoridad del agua** según corresponda**).** •Estudio Agrológico. Este entregable será remitido al área de Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Chavín, **previa aprobación por la supervisión (Consultor asignado por la Entidad) de elaboración del estudio en fase de formulación**. Se entregará 01 juego del informe con toda la documentación y/o estudios firmados por cada especialista".* **2.** En relación a la aplicación de Penalidad

toda la documentación y/o estudios firmados por cada especialista". **2.** En relación a la aplicación de Penalidad

Máxima equivalente al 10% del monto contractual de S/. 60,000.00 (Sesenta mil y 00/100 soles) por causal de retraso excesivo injustificado en el ejecución de las prestaciones a cargo del contratista "CONSORCIO VIDAL HNOS", por transcurso de tiempo fuera de los plazos establecidos en los Términos de Referencia para cumplimiento de Levantamiento de Observaciones del INFORME N° 02- SEGUNDO ENTREGABLE dentro de plazo de 10 días calendario; cabe establecer en relación al plazo transcurrido del 17 de Febrero al 30 de Abril del 2022, que los 41 días calendario de paralización e inactividad del servicio son objeto de Penalidad, al haber sido suscrita la denominada "ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION" de fecha 28 de Abril del 2022, sin aprobación de modificaciones al contrato por las partes contratantes. **3.** Por otra parte, cabe la determinación de responsabilidades de funcionarios respecto del aparente incumplimiento por la Secretaría General a quien se le encargara notificar al contratista CONSORCIO VIDAL HERMANOS la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 270-2022-MDCH/A sobre Aplicación de Penalidad Máxima, y Resolución del CONTRATO N° 061-2021-MDCH/A de fecha 26 de agosto del 2021 por haber acumulado el monto máximo de la penalidad de S/. 60,000.00 soles por mora en la ejecución de prestaciones. **4.** Confirmar la Resolución del CONTRATO N° 061-2021-MDCH/A.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RATIFICAR LA RESOLUCION DE CONTRATO N° 061-2021-MDCH/A CONTRATACIÓN **DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN GENERAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA DEL DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA"**, por causal de acumulación de monto máximo de Penalidad por retraso injustificado del contratista "CONSORCIO VIDAL HNOS" en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, como se estableciera con **RESOLUCION DE ALCALDIA N° 270-2022-MDCH/A** de fecha 03 de Noviembre del 2022; acorde a los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

El contratista ha declarado que esta Carta Notarial N°179-2023, a través de la cual se le comunicó la ratificación de la resolución contractual fue recibida notarialmente el 10 de abril de 2023. Al respecto, la ENTIDAD no ha cuestionado u objetado en forma o fondo lo señalado por el CONSORCIO.

73. Como se corrobora de los considerandos de la resolución administrativa precedente, el titular de la ENTIDAD decide ratificar la resolución contractual por la causal de acumulación del monto máximo de penalidad por retraso injustificado del CONSORCIO, basado en los argumentos establecidos en la Resolución de Alcaldía N°270-2022-MDCH/A emitida el 03 de noviembre de 2022, en el que se indicó que, al 16 de agosto de 2022, el CONSORCIO no había presentado el Entregable N°2, por lo que estaba incurriendo en cincuenta y seis (56) días calendarios de extemporaneidad y, por tanto, superando el monto máximo de la penalidad por mora.

En adición a lo anterior, la ratificación de la resolución contractual se basa en considerandos de la Oficina de Asesoría Legal de la ENTIDAD, en los que se establece que la causal de retraso injustificado se genera por el transcurso del tiempo fuera del plazo de diez (10) días calendarios para levantar las observaciones del Entregable N°2, además establece que -con relación al plazo transcurrido del 17 de febrero al 30 de abril de 2022- los 41 días de paralización e inactividad del servicio son objeto de penalidad al haber sido suscrita la denominada “Acta de Acuerdo de Suspensión del Plazo de Ejecución del Servicio de Consultoría para la Elaboración de Estudio de Pre Inversión” de fecha 28 de abril de 2022, sin aprobación de modificaciones al contrato por las partes contratantes.

74. A partir de lo anterior, corresponde emitir pronunciamiento sobre la resolución administrativa que ratifica la resolución contractual basada en los considerandos de una resolución precedente y los nuevos considerandos de la Oficina de Asesoría Legal de la ENTIDAD.

B. RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL POR CAUSAL DE ACUMULACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA:

75. En el marco de la normativa que rige las contrataciones estatales, una vez perfeccionado un contrato, el contratista se obliga a ejecutar las prestaciones de conformidad con los términos y condiciones previstos en las disposiciones contractuales. Por su parte, la Entidad se compromete a pagar al contratista la contraprestación correspondiente, en la forma y oportunidad establecidas en el contrato.

76. La situación esperada en dicho contexto es que las partes cumplan de manera recíproca y oportuna sus prestaciones pactadas en el contrato. Sin embargo, dicha situación no necesariamente se verifica durante la ejecución contractual, pues alguna de las partes puede incumplir sus prestaciones (parcial o totalmente), encontrarse imposibilitada de cumplirlas o retrasarse justificada o injustificadamente en el cumplimiento de las mismas.

77. En tal escenario inesperado, la normativa de las Contrataciones del Estado ha previsto, de manera excepcional y como última ratio, el remedio jurídico de la resolución contractual, entendida como una forma anticipada de

extinguir o culminar la relación contractual, ya sea sin culpa de las partes o como imputable a una de ellas.

78. En los términos de Manuel De la Puente y Lavalle, la resolución contractual busca *"dejar sin efecto la relación jurídica patrimonial, convirtiéndola en ineficaz de tal manera que ella deja de ligar a las partes en el sentido que ya no subsiste el deber de cumplir las obligaciones que la constituyen ni, consecuentemente, ejecutar las respectivas prestaciones"*[3].

79. Asimismo, García de Enterría indica que la resolución *"(…) es una forma de extinción anticipada del contrato actuada facultativamente por una de las partes, cuya función consiste en salvaguardar su interés contractual como defensa frente al riesgo de que quede frustrado por la conducta de la otra parte"*[4].

80. En similar sentido, Guzmán Napurí indica que la resolución contractual puede ser entendida como *"una manera anormal de extinción, finalización o terminación del Contrato Administrativo, por diversas causas, las cuales pueden ser de responsabilidad del contratista, de la Entidad o por causas ajenas ambas partes"*[5].

81. De esa manera, independientemente de qué parte aplique este remedio jurídico, la normativa de las Contrataciones del Estado ha previsto que la declaratoria de resolución esté limitada a supuestos específicos y a formalidades estrictas, sin las cuales la decisión de una parte o de la otra, carecerían de validez formal, incluso si en lo sustantivo la decisión es la correcta.

82. En esa línea, en los artículos 164 y 165 del RLCE establecen que la Entidad puede resolver el contrato en el caso de que el contratista haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo, para lo cual la resolución contractual deberá comunicarse a través de carta notarial sin requerir previamente la ejecución de la presentación materia de incumplimiento.

> ***"Artículo 164. Causales de resolución***
> *164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:*
> *(…)*
> *b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo*
>
> ***"Artículo 165. Procedimiento de resolución de contrato***
> *(…)*

---

[3] DE LA PUENTE Y LAVALLE. El Contrato en General. Tomo I. Palestra Editores, Lima – 2001. Pág. 455.
[4] GARCÍA DE ENTERRÍA, En Curso de Derecho Administrativo I, reimpresión 2001, Madrid: Civitas, 2001, pág. 750.
[5] GUZMAN, Christian. Manual de la Ley de Contrataciones del Estado. Gaceta Jurídica S.A. Primera Edición, Lima: Enero 2015. P. 576.

165.2. En los siguientes casos, las partes comunican la resolución del contrato mediante carta notarial, sin requerir previamente la ejecución de la prestación materia de incumplimiento:

a) Cuando la Entidad decida resolver el contrato, debido a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades.

(…).

83. En cuanto a las penalidades, el ámbito de las Contrataciones del Estado reconoce dos (2) regímenes de penalidad, i) la "penalidad por mora en la ejecución de la prestación", regulada en el artículo 162 del RLCE; y, ii) las "otras penalidades", regulada en el artículo 163 del RLCE. Ambos regímenes deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, pudiendo alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

*"**Artículo 161. Penalidades***
161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.
161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse."

84. En lo que respecta al régimen de la "penalidad por mora en la ejecución de la prestación", el numeral 162.1 del artículo 162 del RLCE establece que: *"En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula (…)"*.

85. Del citado párrafo normativo se desprende que la "penalidad por mora en la ejecución de la prestación" se aplica de manera automática ante el retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones a su cargo; para lo cual, se requiere que se conjuguen dos elementos: i) la existencia de un atraso y, ii) que tal atraso sea injustificado. Dicho de otro modo, aun cuando hubiese un retraso – para que se configure la pertinencia de aplicar una penalidad por mora, tal retraso debe ser además injustificado.

86. Lo anterior es congruente con lo previsto en el numeral 162.5 del RLCE, en el que se establece que el retraso se justifica a través de una solicitud de ampliación de plazo aprobado o cuando se acredite objetivamente

sustentado que el mayor tiempo transcurrido no resulta imputable al contratista:

> *"**Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación***
> *(…)*
> *162.5. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo."*

87. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso arbitral se ha cuestionado la validez y eficacia de una resolución administrativa de alcaldía (Resolución de Alcaldía N°063-2023-MDCH/A de fecha 24 de marzo de 2023) a través de la cual se ratifica la resolución del CONTRATO, basada en argumentos considerados en una resolución administrativa previa (la Resolución de Alcaldía N°270-2022-MDCH/A emitida el 03 de noviembre de 2022) y en argumentos nuevos brindados por el Oficina de Asesoría Legal de la ENTIDAD

88. Como toda resolución administrativa emitida por una autoridad regida bajo la normativa del derecho público (como la normativa de las Contrataciones del Estado) debe estar debidamente motivada, siendo esto un requisito de validez a la luz de lo previsto en el numeral 4 del artículo 3[6] del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativa General (aprobado mediante el Decreto Supremo N°004-2019-JUS), sobre todo si el objeto de la resolución administrativa tiene como fin resolver un vínculo contractual basado en la causal de acumulación del monto máximo de penalidad por retraso injustificado atribuido al CONSORCIO.

89. De esta manera, en vista de que la Resolución de Alcaldía N°063-2023-MDCH/A de fecha 24 de marzo de 2023 se sustenta en los fundamentos de la Resolución de Alcaldía N°270-2022-MDCH/A emitida el 03 de noviembre de 2022, y esta -a su vez- en el análisis desarrollado en el Informe N°00063-2022-MDCH/SGIDUR suscrito por el responsable de la Unidad Formuladora de la ENTIDAD, corresponde advertir que el retraso injustificado atribuible al CONSORCIO se basó en la atribución de que, al 16 de agosto de 2022, el CONSORCIO no habría presentado el Entregable N°2, por lo que estaba incurriendo en cincuenta y seis (56) días calendarios de extemporaneidad y, por tanto, superando el monto máximo de la penalidad por mora.

---

[6] "*Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de validez de los actos administrativos:*
(…)
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico."

Esta extemporaneidad de 56 días calendarios se generaba de la suma de retrasos en dos frentes:

- Primer frente: 26 días de retraso en la presentación del Entregable N°2, entre el 17 de febrero de 2022 y el 17 de junio de 2022, descontando el intervalo de tiempo desde que el CONSORCIO solicitó la suspensión (16 de marzo de 2022) y finalizó la suspensión (30 de abril de 2022).

- Segundo frente: 30 días de retraso en el levantamiento de observaciones del Entregable N°2, entre el 07 de julio de 2022 y el 16 de agosto de 2022, descontando el intervalo de tiempo de 10 días que ostenta el CONSORCIO para levantar las observaciones.

90. Como se puede observar, la atribución de la calificación jurídica del retraso injustificado atribuible al CONSORCIO se basó en dos supuestos fácticos distintos: i) el retraso injustificado de 26 días calendarios en la presentación del Entregable N°2, y ii) el retraso injustificado de 30 días calendarios en el levantamiento de observación, hasta el 16 de agosto de 2022.

91. Respecto del primer supuesto fáctico, el Árbitro Único verifica la existencia de un documento en el que el responsable de la Unidad Formuladora de la ENTIDAD confirma la recomendación de la Supervisión sobre la ocurrencia de un evento no atribuible a LAS PARTES que generó que el CONSORCIO se encontrara imposibilitado de prestar el servicio contratado como consecuencia de las lluvias intensas que impedían los accesos y la correcta ejecución del Proyecto, por lo que decidieron suspender el servicio desde el 17 de febrero y el 30 de abril de 2022.

92. La normativa no exige que, luego de suscrito un acta de suspensión del plazo de ejecución de un contrato de servicio, las partes contractuales deben aprobar alguna modificación al Contrato. Por ende, carece de asidero jurídico el argumento expuesto por la Oficina de Asesoría Legal de la ENTIDAD que fue recogido en los considerandos de la Resolución de Alcaldía bajo análisis. En todo caso, el Acta de Suspensión representa un supuesto de acreditación objetiva del retraso justificado acaecido para la presentación del Entregable N°2 durante el periodo del 17 de febrero al 30 de abril de 2022, cuyo causa no atribuible a LAS PARTES fue confirmado por el CONSORCIO, la Supervisión y el responsable de la Unidad Formuladora de la ENTIDAD, conforme se visualiza del propio Acta:

ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION

Conste por el presente documento; Acta de Acuerdo de Suspensión de Plazo de Ejecución de servicio de consultoría por la elaboración de estudio de pre inversión, del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA. DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCICA DE CHINCHA Y DEPARTAMENTO DE ICA", que suscribe por una parte la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN** con domicilio legal en la Plaza de Armas S/N – Chavin, en esta oportunidad representada por el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural-Jefe de LA Unidad Formuladora, Ing. **NORBERTO JAIME GARCIA JIMENEZ**, identificado con CIP N° 95323, y de otra parte el **CONSORCIO VIDAL HNOS**, debidamente facultado por su Representante Legal Común **Sr. JOSSUE MARCELO REYES DE LA CRUZ**, identificado con DNI N°47221636, con domicilio legal en Jirón Libertad Nº J-4, Urb. San Francisco, distrito de Wanchaq, provincia y departamento de Cusco, en los términos y condiciones siguientes;

PRIMERO. - Con fecha 26 de agosto del 2021, se suscribió el Contrato de Servicio de Consultoría en General, celebrada entre la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN** y el **CONSORCIO VIDAL HNOS,** para que el último de los nombrados ejecute el servicio de consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCICA DE CHINCHA Y DEPARTAMENTO DE ICA".

SEGUNDO.- Con Carta N°0006-2022-CI/CVHnos, de fecha 01/04/2022, la Contratista **CONSORCIO VIDAL HNOS**, Solicita Suspensión del Plazo de Ejecución de servicio de consultoría por la elaboración de estudio de pre inversión, como consecuencia de los efectos climáticos presentes, que impiden la correcta ejecución del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCICA DE CHINCHA Y DEPARTAMENTO DE ICA", amparado en el artículo 142° D.S.N° 377-2019-EF. Y aprobado por la supervisión del proyecto mediante CARTAN°009-2022-FRAM-ECON./CONSULTOR. Que sustenta la SUSPENSION.

TERCERO. - Que la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural recomienda se elabore el Acta de Acuerdo de Suspensión del Plazo de Ejecución de Servicio de Consultoría por la Elaboración de Estudio de Pre Inversión, en virtud a la Carta CARTAN°009-2022-FRAM-ECON./CONSULTOR de la SUPERVISION DEL PROYECTO de la referencia. En donde argumenta la solicitud de suspensión del plazo de ejecución del servicio por la elaboración de estudio de pre inversión, como consecuencia de las lluvias intensas, que impiden los accesos y la correcta ejecución del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCICA DE CHINCHA Y DEPARTAMENTO DE ICA".

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN

Ing. Norberto Jaime García Jiménez
RESPONSABLE UNIDAD FORMULADORA

Jossue Marcelo Reyes De la Cruz
DNI Nº 47221636
CONSORCIO VIDAL HNOS.
REPRESENTANTE LEGAL

QUINTO. - Estando a que ambas partes tiene la voluntad de solucionar el impase surgido por el evento descrito líneas precedentes y con el propósito de que la ejecución del estudio de pre inversión del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCICA DE CHINCHA Y DEPARTAMENTO DE ICA", no tenga contratiempos de ejecución del estudio, ambas partes acuerdan suscribir la presente Acta, bajo los siguientes términos:

ACUERDO ÚNICO.- **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN** y el **CONSORCIO VIDAL HNOS**, **acuerdan la Suspensión del Plazo de Ejecución del SERVICO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YANAMACHAY EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCICA DE CHINCHA Y DEPARTAMENTO DE ICA", a partir del día 17 de febrero del 2022 hasta el 30 de abril del 2022, eventos no atribuibles a las partes; efectos climáticos, que originan esta suspensión, correspondiendo reiniciarse los trabajos a partir del día 01 de mayo del 2022**, debiendo ambas partes cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 142° D.S.N° 377-2019-EF; así mismo el Consorcio contratista renuncia expresamente a los gastos generales y costos por la suspensión del plazo de ejecución del servicio de consultoría general que resulten necesarios para viabilizar la presente suspensión.

Estando de acuerdo ambas partes, lo suscriben en Chavín, al 28 de abril del 2022.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN
Ing°. Norberto Jaime Garcia Jiménez
RESPONSABLE UNIDAD FORMULADORA

LA ENTIDAD

Josue Marcelo Reyes De la Cruz
DNI N° 47221606
CONSORCIO VIDAL HNOS
REPRESENTANTE LEGAL

EL CONTRATISTA

93. En concreto, con el documento anterior se verifica que el responsable de la Unidad de Formulación de la ENTIDAD confirmaba que entre el 17 de febrero y el 30 de abril de 2022 no podía prestarse el servicio y, por tanto, no correspondía computarse el plazo para presentar el Entregable N°2, sino recién a partir del 01 de mayo de 2022 hasta el 19 de junio de 2022.

94. Pese a lo anterior, a través del Informe N°00063-2022-MDCH/SGIDUR (sobre la cual se sustenta la atribución del retraso injustificado), el propio responsable de la Unidad de Formulación de la ENTIDAD cambia -sin justificación ni motivación alguna- su análisis y alega que existe un retraso reducido de 26 días en la presentación del Entregable N°2, pues la suspensión solo corresponde desde el 16 de marzo de 2022 hasta el 30 de abril de 2022, no desde el 17 de febrero de 2022.

95. Al respecto, corresponde señalar que, mientras no exista motivación expresa y certera de parte ENTIDAD que sostenga la reducción del periodo de imposibilidad y suspensión para la presentación del Entregable N°2, a pesar de existir un Acta de Acuerdo que establece claramente que dicho periodo inicia desde el 17 de febrero hasta el 30 de abril de 2022 por causas no atribules a las partes, carece de validez la resolución administrativa por vicio en su motivación.

96. De esta manera, se mantiene la acreditación a través del Acta de Suspensión de que, durante el 17 de febrero hasta el 30 de abril de 2022, el CONSORCIO no podía presentar el Entregable N°2 por causas no atribules a LAS PARTES, debiendo iniciar el cómputo de los cincuenta (50) días calendarios para presentar el Entregable N°2 a partir del 01 de mayo hasta el 19 de junio de 2022.

97. En ese sentido, corresponde señalar que el Entregable N°2 se presentó el 17 de junio de 2022 y sin atribución de algún retraso injustificado, por lo que

resulta incorrecto la atribución de 26 días de retraso injustificado en virtud de la cual se refirió y sustentó la resolución administrativa analizado.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe advertir que, a partir de lo dispuesto en el numeral 168.7 del artículo 168 del RLCE, la ENTIDAD está facultada a no recibir los entregables del servicio cuando no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, considerándose como no ejecutada o no presentada, y aplicándose la penalidad por cada día de retraso. En vista de que en el presente caso se ha demostrado que el Entregable N°2 fue presentado sin rechazo ni devolución alguna, queda claro que no existe atribución de retraso injustificado en su presentación.

98. Respecto del segundo supuesto fáctico, el Árbitro Único verifica que en los 30 días de retraso injustificados atribuidos al CONSORCIO por concepto de retraso el levantamiento de observaciones, el responsable de la Unidad de Formulación de la ENTIDAD contabilizaría dicho retraso desde el 18 de julio hasta el 16 de agosto de 2022. Sin embargo, no toma en cuenta que el levantamiento de observaciones del Entregable N°2 fue presentado el 15 de agosto de 2022 a través de la Carta N°013-2022-CI/CVHnos/JE., por lo que se advierte un error en la atribución de un retraso injustificado en el último día atribuido (16 de agosto de 2022)

99. En virtud de lo anterior, la Resolución de Alcaldía N°063-MDCH/A de fecha 24 de marzo de 2023 adolece de vicios en su motivación que consideraron y justificaron la decisión de resolver el CONTRATO por la causal de la acumulación de la máxima penalidad por mora, al alcanzar 56 días de retraso hasta el 16 de agosto de 2022; ya que -en el presente proceso- se ha demostrado que los primeros 26 días resultaron ser justificados en vista de la ocurrencia de eventos no atribuibles a las partes, conforme se acreditó del Acta de Suspensión. Asimismo, de los 30 días de retraso injustificados atribuidos al CONSORCIO, al menos un día resultó incorrecto, al verificarse que el 15 de agosto de 2022 se presentó el levantamiento de observaciones del Entregable N°2.

100. De este modo, la Resolución de Alcaldía N°063-MDCH/A de fecha 24 de marzo de 2023 adolece de vicios en su motivación (como requisito de validez del acto administrativo), la cual causa su nulidad en virtud de lo dispuesto en numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, que dice:

> *"Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:*
> *(…)*
> *2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14."*

101. En ese sentido, en el marco de las competencias que irroga la normativa de las Contrataciones del Estado y la normativa del derecho público, el Árbitro Único resuelve:

- Declarar FUNDADA la pretensión de la Demanda del CONSORCIO, por lo que corresponde declarar nula e ineficaz la Resolución de Alcaldía N°063-MDCH/A de fecha 24 de marzo de 2023, la cual resolvía ratificar la resolución del Contrato N°061-2021-MDCH/A por causal de máxima penalidad.

C. SOBRE LOS GASTOS ARBITRALES

102. Ciertamente, al haberse emitido un pronunciamiento respecto de la cuestión controvertida planteada en la demanda, corresponde a este Árbitro pronunciarse sobre la forma de distribución de las costas y costos del proceso arbitral.

103. Así, es preciso señalar que, de la revisión del convenio arbitral, no se verifica disposición alguna en torno a la distribución de los costos arbitrales, por lo que se considera adecuado remitirse a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Arbitraje establece lo siguiente:

> ***"Artículo 70.- Costos***
> *El tribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los costos del arbitraje comprenden:*
> *a. Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.*
> *b. Los honorarios y gastos del secretario.*
> *c. Los gastos administrativos de la institución arbitral.*
> *d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral.*
> *e. Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.*
> *f. Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales."*

104. Del mismo modo, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 73 de la Ley de Arbitraje, aplicable de manera supletoria al presente caso, se dispone a la letra lo siguiente:

> ***Artículo 73.- Asunción o distribución de costos***
> *"El Tribunal Arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes.* ***A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida****. Sin embargo, el Tribunal Arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso". (énfasis agregado)*

105. Como se observa, de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Arbitraje, el reparto de los costos arbitrales se efectúa teniendo en cuenta -en primer orden- el acuerdo que las partes hayan asumido al respecto, pero a falta de acuerdo, se dispone que dichos gastos sean de cargo de la parte vencida, en virtud del principio de vencimiento objetivo, pudiendo este Árbitro distribuir y prorratear el pago de estos costos entre las partes.

106. En el caso concreto, el Árbitro Único advierte vicios en la resolución administrativa en cuanto a la motivación que conllevó a declararse nulo la ratificación de resolver el CONTRATO por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora; sin embargo, se ha advertido que el propio CONSORCIO ha reconocido la existencia de retrasos en el levantamiento de observaciones. En ese sentido, se dispone que la distribución de los gastos arbitrales sea en un 50% cada uno.

VIII. LAUDAR

Finalmente, el Árbitro Único deja constancia de que en la elaboración de este laudo ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes y ha examinado todos y cada uno de los medios probatorios aportados al proceso, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba; y que el sentido de su decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia puesta a su conocimiento.

En atención a ello y siendo que el Árbitro Único no representa los intereses de ninguna de las partes y ejerce el cargo con estricta imparcialidad y absoluta discreción, así como que en el desempeño de sus funciones ha tenido plena independencia y no ha estado sometido a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones, gozando del secreto profesional, el Árbitro Único **LAUDA EN DERECHO** de la siguiente manera:

PRIMERO: Declarar **FUNDADA** la primera pretensión de la Demanda del CONSORCIO, por lo que corresponde declarar nula e ineficaz la Resolución de Alcaldía N°063-MDCH/A, la cual resolvía ratificar la resolución del Contrato N°061-2021-MDCH/A por causal de máxima penalidad.

SEGUNDO: DISPONER la distribución de los gastos arbitrales en partes equivalentes al 50% cada una por lo que se establece que cada parte debe asumir el 50% de los honorarios del Árbitro Único y de los gastos del Centro de Arbitraje. Además, cada parte debe correr con sus gastos de defensa del presente proceso, entre otros.

TERCERO: DISPONER la publicación de la presente decisión en el portal web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, conforme lo dispone el RLCE.

Ahmed Manyari Zea
ÁRBITRO ÚNICO